「變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）」案

內政部都市計畫委員會專案小組

113 年 4 月 19 日第 5 次會議

修正說明資料

1.出席委員初步建議意見處理情形對照表

2.區段徵收公益性及必要性評估報告-計畫草案修正對照說明

3.公民或團體逕向內政部都市計畫委員會陳情意見綜理表

新竹縣政府

115 年 1 月

1.出席委員初步建議意見處理情形對照表

內政部都委會專案小組聽取新竹縣政府簡報「變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）案」第 5 次會議紀錄-本府意見修正對照表

次序	會議紀錄意見內容	本府修正及處理說明
	本案經新竹縣政府依前 4 次專案小組會議之初步建議意見，以 113 年 1 月 17 日府產都字第 1135210019 號函送計畫書、圖及補充處理情形對照表送本署，建議除下列各點外，其餘准照該府上開函送修正計畫書、圖通過，並請該府依照修正後，檢送修正計畫書 32 份（修正內容請劃線）、計畫圖 2 份及處理情形對照表（註明修正頁次及簡要說明）到署，並俟區段徵收計畫之公益性及必要性評估提經本部土地徵收審議小組報告後，逕提委員會審議。	遵照辦理，關於本案區段徵收計畫之公益性及必要性評估報告，業經內政部土地徵收審議小組第 309 次會議審查確認（內政部 114 年 11 月 3 日台內地字第 1140266714 號函，如後附），惟依據前揭審查結論及建議草案，本計畫相關規劃內容及事項，建請配合土地徵收審議小組意見研析及具體回應。 承上，關於前揭建議與本案第 5 次專案小組意見處理對照情形，已整理計畫草案對照資料如本文件 2，建請提請部都委會專案小組確認計畫相關建議事項及調整內容。
(一)	本計畫擬劃設產業專用區除應敘明產業類別外，並應參照「產業創新條例」設置產業園區，有關社區用地所占面積比例不得超過產業專用區總面積 10%外，其餘不得供住宅使用；另擬定細部計畫時土地使用管制內容應詳列允許使用項目，除儘量避免影響原有灌溉溝渠及農業使用外，並應依都市計畫法第 38 條規定：「特定專用區內土地及建築物，不得違反其特定用途之使用。」以符合本計畫區段徵收開發之目的與比例原則，請於計畫書適當章節敘明，作為擬定細部計畫之指導。	遵照辦理，有關產業專用區所規劃區位，目前並無應保留之灌溉溝渠，計畫區內農耕需求亦可於所劃設農業區滿足。另將配合參照「產業創新條例」設，於細部計畫土地使用管制內容詳定允許使用項目。
(二)	為配合中央社會住宅政策之推動，有關本案整體開發地區提供作社會住宅使用之土地規劃，除請縣府補充說明區位之合理性及適宜性外，仍請依行政院秘書長 112 年 12 月 20 日院臺建字第 1125027204 號函示之政策目標，劃設區段徵收總面積之 3%，除調整劃設社會福利設施用地（3.93 公頃）外，其餘不足部分請於細部計畫之住宅區補足指定供社會住宅使用之面積，以落實中央政策方針。	敬悉，有關本計畫之社會福利設施用地劃設比例，原於本案部都委會第 5 次專案小組草案已劃設 3.93 公頃(佔區段徵收總面積 1.26%)，併賡續依前揭會議結論辦理公益性及必要性評估作業，並經內政部土地徵收審議小組第 309 次會議審查確認，依據前揭審查建議草案之社會福利設施用地面積為 9.37 公頃(佔區段徵收總面積 3.01%)，整體面積比例已符合「整體開發地區社會住宅土地規劃及取得實施方案（草案）」，本部分建議依據土地徵收審議

次序	會議紀錄意見內容	本府修正及處理說明
		小組第 309 次會議審查結論建議辦理。
(三)	有關針對第 4 次專案小建議意見「因應農業生產環境所需之灌溉圳路規劃，如與都市計畫各使用分區產生衝突者，請檢討其合理性，並做適當之修正。」之處理說明，請新竹縣政府依農業部下列意見參酌配合辦理。	遵照辦理，詳以下回應說明。
1	有關農地部分，重申 109 年 4 月 22 日農企字第 1090990307 號函，劃設之農業區需足夠因應當地農民維持農業生產之意願及需求，以及現行農業生產地區，渠道經開發後須確保之上、下游排水路輸水功能及農業灌溉權益。	遵照辦理。本計畫於農業區規劃上除考量上述農地所有權人意願外，亦與農耕現況及灌排水圳範圍結合，目前在區位上優先將二重埔及三重埔較地勢平坦之區域保留，並劃設為完整區塊之農業區，並維持其農田水圳灌溉功能，確保既有農耕空間紋理與區位之完整性。
2	有關「計畫書區域水文(含灌排水路)示意圖」(P3-7)與「變更後土地使用計畫示意圖」(P7-5 頁)對照後，建議意見分別說明如下：	
(1)	計畫區東側由市區排水分割為左右兩處，8 支線供灌計畫區東側之右邊，計畫區東側之左邊由 9 支線及部分排水供灌，如保留渠道不足以供灌農業區，須新設渠道以滿足農業區供灌。	本次通盤檢討所劃設之農業區，除依農地所有權人意願原地保留之範圍外，其餘農業區土地將配合劃設範圍及現況農水路調整相關灌溉水圳，以利未來農業區供灌。
(2)	計畫區中間右側地區係由竹東圳 10、11、12、13 支線供灌，尤其該地區右上角係由二重國中旁 10 支線 1 分線供灌，如依據現行規劃，該地區右上角無水源供灌，同樣建議沿農業區邊緣新設圳路，以滿足農業區供灌。	
(3)	計畫區中間北側地區係市區排水清窩埤上游，非新竹管理處管轄之渠道，也非供農業區供灌之渠道，不應劃為灌溉設施專用區。	有關清窩埤上游圳路保留係依據監察院調查意見表示計畫範圍內現有之客家文化及歷史人文建築（例如:九牧第、湧泉、傳經第、青窩圳)相關保存因應，故本計畫配合將計畫範圍內竹東圳第 13 支線注入向北側都市計畫農業區灌溉，為確保日後灌溉水源及區域排水無虞，本計畫業將第 13 支圳保留並劃為灌溉設施專用區。

次序	會議紀錄意見內容	本府修正及處理說明
(4)	其他劃設為單獨零星坵塊之農業區，無灌溉圳路可供溉，若單獨為這幾處坵塊新設渠道，亦不符經濟效益，未來零星坵塊農業區可能須自覓水源。	有關單獨零星坵塊之農業區部分，故本府於 113 年 4 月 29 日至 5 月 3 日徵詢前述區域範圍土地所有權人區段徵收及農耕參與意願，區域位置包含中興路、東科路交叉路口東側農業區、中興路、頭重路交叉路口兩側農業區及工研院南側農業區、保護區，並依問卷回復情形調整及配合現況使用及未來發展需求調整為適當土地使用分區，調整後計畫草案本府已配合納入提報本案公益性及必要性評估草案，相關圖說詳參本文件 2。
(5)	計畫區中間地區劃設一條寬度 30M 道路，其中有許多渠道將會被截斷，道路北側的農田將受影響，建議應沿邊緣新設渠道以滿足農業區供灌。	有關灌溉渠道計畫道路截斷部分，農業區土地將配合劃設範圍及現況農水路調整相關灌溉水圳，而與計畫道路相交之水圳，考量未來管理及維護，水圳將於後續道路工程以涵管或加蓋方式辦理。
(四)	有關新竹縣政府於會議中所提調整修正之計畫草案示意圖及面積對照表 1 節，建議除依前開意見及應配合調整區段徵收範圍辦理外，其餘准照該府修正意見通過。	遵照辦理。
(五)	重新公開展覽：本通盤檢討案變更計畫內容，與公開展覽草案比較，已大不相同，後續如經本會審決通過後，建議全部計畫內容依都市計畫法第 19 條規定，另案辦理公開展覽及說明會，公開展覽期間無任何公民或團體陳情意見或與變更案無直接關係者，則報由內政部逕予核定，免再提會審議；公開展覽期間公民或團體提出陳情意見與本變更案有直接關係者，則再提會討論。	敬悉，將配合內政部都委會後續決議事項辦理。
(六)	本案開發方式以區段徵收方式辦理，若經委員會審議通過，建請新竹縣政府依下列方式辦理。	遵照辦理。
1	請新竹縣政府另依土地徵收條例第 4 條規定，先行辦理區段徵收，俟新竹縣都市計畫委員會審定細部計畫及符合土地徵收條例第 20 條第 1 項、第 2 項但書規定後，再檢具變更主要計畫書、圖報由本部逕予核定後實施；如無法於委員會審議通過紀錄文到 3 年內完成者，請新竹縣政府於期限屆滿前敘	遵照辦理。

次序	會議紀錄意見內容	本府修正及處理說明
	明理由，重新提會審議延長上開開發期程。	
2	委員會審議通過紀錄文到 3 年內未能依照前項意見辦理者，仍應維持原土地使用分區或公共設施用地，惟如有繼續開發之必要，應重新依都市計畫法定程序辦理檢討變更。	遵照辦理。
(七)	有關監察院調查意見(108 年 9 月 9 日)與歷次審核意見(109 年 12 月 17 日、110 年 7 月 12 日、111 年 1 月 21 日、111 年 8 月 22 日、112 年 3 月 27 日及 112 年 10 月 19 日)之處理情形，以及相關機關書面意見之處理情形，其中有關 112 年 10 月 19 日函送之審核意見，請新竹縣政府依下列各點再逐項檢核，並請依最新計畫內容予以更新歷次審核意見之辦理情形。	遵照辦理，詳附錄監察院調查意見處理情形對照表(附表 1)。
1	監察院調查意見一「新竹科學工業園區擴充劃設第 3 期工業區，後續因土地徵收受阻而放棄開發，經新竹縣政府重新辦理本案之正當性與適法性等疑慮」1 節，據新竹縣政府列席代表說明，因應民國 88 年精省之後，原新竹科學工業園區計畫由原臺灣省政府改為縣府擔任都市計畫擬定機關，該府為配合行政院刻正推動桃竹苗大矽谷計畫，建構科技廊帶提供科技產業發展園區土地，同時解決上述第 3 期工業區遲未開發課題，依都市計畫法第 26 條規定辦理通盤檢討，重新檢討本案計畫目標及發展定位，土地使用檢討規劃為產業專用區等，依法有據，且符合行政院指示政策，具有其正當性、急迫性與優先性，確屬實情，建請縣府再加強辦理本案論述說明，並補充相關證明文件，納入計畫書敘明，以利查考。	遵照辦理，將補充桃竹苗大矽谷計畫政策指導內容於計畫書敘明，補充內容詳計畫書第 2-3 頁。
2	監察院調查意見五「本案時空環境大幅變遷，究其應否依環境影響評估法第 26 條規定進行政策環評」1 節，經查前行政院環保署(已改制為環境部)於 109 年 8 月 6 日及 110 年 7 月 12 日函送意見予縣府，建請補充後續辦理情形及相關證明文件，以利查考。	遵照辦理，詳附錄環境部意見處理情形對照表(附表 2)。

次序	會議紀錄意見內容	本府修正及處理說明
(八)	本案經本會審決後得視實際發展需要，檢具變更都市計畫書、圖，分階段報請本部核定，依法公告發布實施。	遵照辦理。

附表 1：監察院調查意見-本府歷次回復處理情形對照表

監察院調查意見	新竹縣政府處理情形
108 年 9 月 9 日院台內字第 1081930725 號函附調查意見	
一、　橫跨新竹縣市轄區之「擬定新竹科學工業園區特定區主要計畫」於 70 年 5 月 20 日發布實施後，因園區擴充之需要而再於 76 年 12 月 4 日發布實施「變更新竹科學工業園區特定區主要計畫（部分零星工業區、農業區、保護區、學校用地、機關用地、道路用地、河道為工業區、農業區、保護區、學校用地、公園、綠地、道路用地）」，將區內原多屬保護區、農業區土地變更為以工業區為主之土地使用類別，嗣該變更案內屬新竹縣轄區之工業區土地經需地機關即原科學工業園區管理局於 79 年間辦理撤銷徵收而放棄開發，科技部並已另轉向開發竹南等諸多科學園區，致該特定區計畫於新竹縣轄區部分，儼然已失其原劃設目的，然新竹縣政府卻於 107 年間就該等土地另行提出與原都市計畫名稱、目的及內容均迥異之「變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）」案（主要計畫面積達 453.84 公頃），致生其正當性與適法性之疑慮，允應請兼具都市計畫法中央主管機關及都市計畫特定區計畫核定機關身分之內政部，妥予釐清並依法處理。	本特定區主要計畫經政府組織架構調整（87、88 年精省及地方制度法發布），改由本府為擬定機關，並續依都市計畫法第 26 條及都市計畫定期通盤檢討實施辦法規定辦理通盤檢討。 「擬定新竹科學工業園區特定區主要計畫」原擬定目的為配合經濟發展需要，建立優良之研究環境及高科技生產設立新竹科學工業園區而劃設。因本計畫區原規劃供科學園區使用工業區為主之目的，應考量當前都市空間結構及土地使用需求，本府為擬定機關應依法重新檢討土地使用規劃內容。 另本府考量與原科學工業園區計畫區分，於本次通盤檢討公開展覽草案變更計畫名稱為「變更竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫(第二次通盤檢討)案」，但後續廠商意願調查及科管局表示於本計畫區仍有用地需求，且本案空間區位仍位於重大產業軸線上，因此配合新竹縣產業發展及與科學工業園區產業鏈結，建議維持計畫案名稱，應無與原都市計畫名稱、目的及內容均迥異之情形發生，但後續配合上位及相關計畫指導，調整本案計畫目標及發展定位，以符土地使用需求。
二、鑑於我國政府機關過去對於都市計畫之新訂、擴大或變更未予以適當之節制，對都市計畫人口之設定亦失諸寬鬆，致部分都市發展用地已浮現超量	一、合理性 （一）現行計畫人口 現行計畫人口經確認民國 82 年發布實施之「變更新竹科學工業園區特定區（第三期發展地

監察院調查意見	新竹縣政府處理情形
供給之無效率發展現象；復以我國人口成長早已趨緩，預估於 110 年至 117 年之間將轉為負成長，則新竹縣政府提出本件「變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）」案，擬引進高達 2 萬之人口，並劃設高達 93.18 公頃之大規模住宅區，究其合理性、必要性與可行性為何？允應請內政部於後續審查時，本諸職權妥予研處。	區）主要計畫案」訂定之計畫人口為 87,000 人（新竹市及新竹縣），並依據居住密度推算，新竹市部分計畫人口為 78,500 人，本計畫新竹縣轄部分原則為 8,500 人，有關計畫人口檢討說明詳計畫書 P2-12。 （二）國土計畫指派 1.新竹縣國土計畫(110 年 4 月核定）推估新竹縣於 125 年計畫人口為 66 萬人，該計畫參考過去 15 年人口成長趨勢及未來城鄉發展模式之都市階層，竹東鎮屬於正成長地區、都市階層為地方核心，經該案全新竹縣各行政區人口指派結果，竹東鎮於 125 年總人口數為 129,000 人，非都市人口為 13,000 人、都市計畫人口為 116,000 人。其中竹東都市計畫為 67,000 人，竹東頭二三計畫人口調升為 26,000 人，**對於本計畫之計畫人口建議調為 23,000 人**，以符合全縣整體人口分派、成長管理與住宅部門發展計畫之指導，另尊重本次通盤檢討審議對計畫人口建議。 2.計畫人口調整分派：國土計畫指派本計畫區計畫人口為 23,000 人，應配合調整或分派於其他地區，**或本計畫區開發後分階段達成國土計畫分派之計畫人口**。 二、必要性 1.依據現況人口依自然成長趨勢之預估人口數與產業用地推估之衍生人口數，以 18,500 人為本計畫之計畫人口。計畫人口推估詳計畫書第肆章第一節計畫年期與計畫人口推估，詳計畫書 P4-1~P4-3。 2.鄰近周邊都市計畫人口達成率為 8 成以上，住宅區多已開發完成，已無足夠面積可供未來因應產業發展之人口居住，故須於本計畫區劃設住宅區，以容納未來新增之計畫人口。詳細說明詳計畫書 P2-7 及 P2-9。

監察院調查意見	新竹縣政府處理情形
	三、可行性 以計畫人口 18,500 人推估本計畫區住宅區需求約 67 公頃以上，以滿足居住之基本標準。推估過程詳計畫書 P4-4。本次通盤檢討後住宅區劃設面積為 57.85 公頃(含現行計畫已劃設之 3.93 公頃，不足部分視後續都市發展狀況)。 四、經檢視本計畫區計畫人口及住宅區面積，與原報請內政部審查之內容已有調降，也符合上位計畫對於本計畫的指導。 五、關於上述說明內容及計畫相關數據係依本案 113 年 4 月 19 日內政部都市計畫委員會第 5 次專案小組會議出席委員初步建議意見檢討辦理，另本府依前揭會議結論提報本案區段徵收公益性及必要性評估報告予內政部，續經內政部土地徵收審議小組 114 年 8 月 6 日第 309 次會議討論與決議（內政部 114 年 11 月 13 日台內地字第 1140266714 號函確認本案依前揭決議修正完竣）。 本案區段徵收公益性及必要性評估內容雖經內政部土地徵收審議小組 114 年 8 月 6 日第 309 次會議完成討論，惟相關決議事項與都市計畫建議部分，尚須透過內政部都市計畫委員會討論與確認，俟計畫草案與內容更臻明確後，本府將賡續就各點調查意見重點提出總結說明，並與 108 年調查報告當時計畫草案內容（本案公開展覽草案版本），逐點製作計畫內容對照表，提報內政部都市計畫委員會審議。
三、本件都市計畫通檢案擬劃設 78.8 公頃產業專用區供積體電路等高科技產業使用，究與科技部之科技政策，以及該部陸續推動之竹南、銅鑼、竹北（生醫）、龍潭、宜蘭、臺中、后里、中興、二林、虎尾、臺南及高雄等諸多科學園區之劃設，有無衝突與競合之處？	一、本計畫區與其他科學園區無衝突與競合之處，說明如下： 1.依據上位計畫需求(新竹縣國土計畫、新竹縣都市計畫都市發展暨工業區變更策略)、科技部科技政策、新竹縣產業投資窗口統計及廠商意願調查推估，本次通盤檢討預計劃設約 80 公頃之產業專用區。產業用地需求推估詳計畫書第四

監察院調查意見	新竹縣政府處理情形
又該案產業區位適宜性，以及捨科技工業園區而採都市計畫工業區型態開發之論述是否充分？亦應請內政部於後續審查時妥予研處。	章 P4-5、P4-6。 2.新竹科學園區以先進半導體製程研發測試、生技及軟體服務為主軸。中部科學園區基於既有精密機械、生技醫療及航太發展基地等產業聚落優勢下，將持續精進既有強項。南部科學園區半導體產業目前晶圓代工及封裝測試廠商已形成產業聚落，未來發展精密機械、智慧生醫、航太、智慧機械、綠能等。 3.在積體電路產業部分，考量分散天災或其他原因導致生產中斷而衝擊整體產業等潛在風險，故三大科學園區內均有積體電路重點廠商之生產據點布局，新竹園區係以先進製程研發測試及部分先進製程量產為核心，中部及南部科學園區則以晶圓量產產能為主要任務，**故無衝突與競合之處**。 4.依據本府與新竹科學工業園區管理局 110 年 7 月 1 日召開之產業定位與區位研商會議決議(詳計畫書附件二)表示，本案規劃引入產業類別係以科學園區六大產業為原則，以提供或支援地方政府及新竹科學園區發展腹地之需求，**與國內其他科學園區無競合問題**。 二、本計畫產業區位適宜性說明如下： 1.「擬定新竹科學工業園區特定區主要計畫」於民國 70 年擬定，係為配合經濟發展需要，建立優良之研究環境及高科技生產設立新竹科學工業園區而劃設，**本計畫為特定區主要計畫範圍之一部分**，並於 76 年 12 月 4 日發布實施「變更新竹科學工業園區特定區主要計畫（部分零星工業區、農業區、保護區、學校用地、機關用地、道路用地、河道為**工業區**、農業區、保護區、學校用地、公園、綠地、道路用地）案」。精省前臺灣省都市計畫委員會 86 年 8 月 6 日第 534 次會議**決議「併入第二次通盤檢討案研**

監察院調查意見	新竹縣政府處理情形
	處」，同時本特定區主要計畫經政府組織架構調整（87、88 年精省及地方制度法發布），改由本府為擬定機關，並續依都市計畫法第 26 條及都市計畫定期通盤檢討實施辦法規定辦理通盤檢討。而依據國家發展委員會 112 年 11 月 6 日表示，桃竹苗地區因竹科累積四十多年來的發展優勢，產業上中下游供應鏈完整，已成為國際半導體產業聚落重鎮，未來竹科將持續推動竹科三期(本案計畫範圍)、竹科 X 基地二期及龍潭園區擴建，構建桃竹苗科技產業聚落（桃竹苗大矽谷計畫）。爰此，**本特定區計畫與新竹科學工業園區間之產業鍊結發展，已為國家重大產業政策之一環。因此本特定區計畫必須優先延續與銜接科技產業發展功能**。 2.依據科技部新竹科學工業園區管理局 108 年 4 月 17 日竹建字第 1080011180 號函(詳計畫書附件二)表示，**全國科學工業園區新增用地將以科學工業園區周邊整體生活圈土地為評估用地**，且為透過與地方合作，進行整體規劃開發，並將本計畫產業用地**列為優先考量地區**。 三、本計畫產業用地開發模式說明： （一）本府於 110 年 7 月 1 日**邀請科技部新竹科學工又園區管理局**參與新竹縣「變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）案」產業定位與區位研商會議，依據會議結論(詳計畫書附件二)已確認本案產業開發模式，說明如下： ·本案縣政府所規劃引入產業類別係以科學園區六大產業為原則，**以提供或支援地方政府及新竹科學園區發展腹地之需求**，新竹科學工業園區管理局表示與國內其他科學園區無競合問題。 ·本區域以區段徵收所取得產業用地，**將供中央及地方作為科學園區六大產業發展腹地**。關於園區擴建用地取得方式上，依據新竹科學工業園區管理局業於 108 年 4 月 17 日函文說

監察院調查意見	新竹縣政府處理情形
	明，將不以園區自行開發為單一方式，**將透過與地方合作，進行整體規劃開發**。 ·設置科學園區係依循科學園區新設園區遴選作業須知辦理，本案產業專用區**請由縣政府取得後納入園區擴建需地**，屬私人土地不予納入。 （二）本府於本計畫區之產業專用區將設置產業園區管理服務中心，管理產業專用區未來進駐廠商及相關環境管理等。 四、關於上述說明內容及計畫相關數據係依本案113 年 4 月 19 日內政部都市計畫委員會第 5 次專案小組會議出席委員初步建議意見檢討辦理，另本府依前揭會議結論提報本案區段徵收公益性及必要性評估報告予內政部，續經內政部土地徵收審議小組 114 年 8 月 6 日第 309 次會議討論與決議（內政部 114 年 11 月 13 日台內地字第 1140266714 號函確認本案依前揭決議修正完竣）。 本案區段徵收公益性及必要性評估內容雖經內政部土地徵收審議小組 114 年 8 月 6 日第 309 次會議完成討論，惟相關決議事項與都市計畫建議部分，尚須透過內政部都市計畫委員會討論與確認，俟計畫草案與內容更臻明確後，本府將賡續就各點調查意見重點提出總結說明，並與 108 年調查報告當時計畫草案內容（本案公開展覽草案版本），逐點製作計畫內容對照表，提報內政部都市計畫委員會審議。
四、基於憲法所定比例原則之要求，土地徵收應為所欲達成徵收目的之最後手段，又區段徵收雖係土地徵收條例所定取得公共事業用地之一種手段，然因其具濃厚之土地開發色彩，且徵收規模動輒數十甚至數百公頃而影響眾多土地權利人，致常遭質疑其正當性並引發社會激烈抗爭，揆其殷鑑不遠，區段徵收之申請及核定機關，自須審慎為之。本件都市計畫通檢案擬開發 78.8 公頃產業專用區，卻須以區	一、區段徵收公益性說明 （一）解決公共設施用地經劃設保留而久未取得之問題 本計畫自 70 年發布實施，76 年辦理個案變更將農業區、保護區變更為工業區及其他用地，80 年辦理第一次通盤檢討，臺灣省住都處辦理第二次通盤檢討期間，規劃草案以仍繼續維持工業使用，由科學工業園區管理局上報行政院修正園區設置管理條例或以**區段徵收**方式辦理新市鎮規劃為方案。 依都市計畫法規定擬定機關每三年或五年內至少應通盤檢討一次，自前一次通盤檢討迄今已逾 32 年，除工業區土地限制

監察院調查意見	新竹縣政府處理情形
段徵收之強制手段徵收現況多屬農業使用之 289.25 公頃土地，究是否符合土地徵收條例第 3 條之 1 及第 3 條之 2 所定公益性與必要性等徵收要件，應請內政部於後續依法審慎評估。	使用外，公共設施亦無開闢計畫，本次通盤檢討除檢視土地使用分區之合理性，並解決公共設施用地經劃設保留而久未取得之問題。 （二）增加公共設施面積，提升生活環境品質 在地形較陡的丘陵地形（四、五級坡）、環境敏感地區（高鐵禁建、高速公路禁建、活動斷層、地質敏感區）等不適宜開發地區，留設為保護區、公園及綠地用地，另藉由道路系統規劃佈設維生管線，大幅提升生活環境品質。 考量開發完成後新增之居住人口及商業活動，劃設必要性之服務型公共設施(如停車場)。配合計畫人口及學校用地現況增加學校用地，並朝向國中小合併方式配置。配合產業用地之管理、用水、用電及污水排放等，設置相關公用設備用地（機關、變電所、自來水、污水處理廠)。 （三）建全區內道路系統，改善區域交通 計畫區既有之聯外主軸動線為北側之中興路，向西可連結新竹市及科學園區；向東則串連竹東鎮之市中心地區。故就新設之聯外系統而言，主要之概念在於建構得以直接連絡科學園區與中興路之主軸動線系統，以有效聯結計畫區與科學園區，並配合計畫區內新闢之生活圈計畫道路(高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程)，建全區內道路系統，以紓解新竹縣市園區附近地區交通壅塞之問題。 （四）提高都市防災機能 配合區內道路系統建立防救災動線，將依據服務功能或寬度劃分為緊急避難道路、救援輸送道路及避難輔助道路等，以及利用鄰里性公共設施、學校、機關等，設置緊急避難據點、臨時收容及物資支援據點、警消據點及醫療據點 （五）輔導鄰近頭前溪未登工廠 計畫區附近地區之零星工業使用，可整合遷廠至本案之產業專用區後，達到地區環境改善及工業使用管理，並配套劃設都市發展用地。 二、區段徵收必要性說明 （一）配合行政院排除企業投資五缺障礙政策及

監察院調查意見	新竹縣政府處理情形
	產業用地需求規劃產業專用區 依據行政院排除企業投資五缺障礙的因應對策及具體作法，其中缺地障礙因應策略主要以公有土地優惠釋出(806 公頃)、政府開發之民間閒置土地輔導釋出(589 公頃)、產業用地開發與更新(564 公頃及 45 萬坪樓地板面積)等 3 大策略，以及 12 項辦法，解決產業缺地問題。 依據上位計畫需求(新竹縣國土計畫、新竹縣都市計畫都市發展暨工業區變更策略)、科技部科技政策、新竹縣產業投資窗口統計及廠商意願調查推估，本次通盤檢討預計劃設約 80 公頃之產業專用區。產業用地需求推估詳計畫書第四章 P4-5、P4-6。 產業專用區以低污染事業、資訊研發及農業生技等相關產業為原則，但因本計畫區位於自來水水質水量保護區，引入產業類別需符合自來水法第 11 條第 1 項規定之禁止或限制事，劃設區位主要分布於工研院鄰近地區，合計面積 79.31 公頃。 （二）解決地主近 40 年土地無法建築開發利用之問題 本計畫於 70 年擬定時大多畫設為農業區及保護區，後於 76 年配合新竹園區用地需求變更為工業區及其他公共設施，除擬定前為農建地之土地可興建房屋外，本計畫原屬都市計畫書規定應依「科學園區設置管理條例」方式辦理一般徵收，本次通盤檢討除檢視土地使用分區之合理性外，並解除須依設管條例開發之規定，以解決土地所有權人近 40 年土地無法建築開發利用之問題。 （三）劃設農業區，適用農業主管相關規定，保障農民權益 計畫區內二重埔、三重埔地區地形為區內較為平坦處，主要以農業使用為主，農糧作物主要分布於計畫區西側及高速鐵路東側之柯湖里地區，以及計畫區東側之三重埔里地區。 依據農業發展條例第 3 條第 10 款規定，農業用地：指非都市土地或都市土地農業區、保護區範圍內，本計畫範圍土地

監察院調查意見	新竹縣政府處理情形
	之現行計畫使用分區以工業區為主，僅少數為農業區及保護區土地，惟現況使用以雜林及農耕使用為主，為維護農業生產及地方環境紋理，參酌地主意願及現況作農作使用之土地分布狀況，本次通盤檢討增加農業區面積(目前規劃農業區面積、區位)，以供農業生產、休閒農場等使用。 依據本府農業處表示 107 年辦理之區段徵收意願調查之無意願參與區段徵收者欲保留農耕面積為 34.81 公頃、復以本府現規劃 53.13 公頃農業區，應尚能因應當地農民維持農業生產之意願及需求。 另外有關農民健康保險（以下簡稱農保）部分，其為實際從事農業工作農民參加之社會保險，民眾申請參加農保時，應持有或承租一定面積之農業用地始能加保；本案農地倘被徵收，已參加農保之被保險人得依「農民健康保險被保險人農地被徵收繼續加保作業要點」規定向投保農會申請續保三年，惟農民應於續保期限屆滿前重新取得農保加保資格。 （四）鄰近都市計畫區之人口達成率皆為 8 成以上，須劃設足夠面積可供未來因應產業發展之人口居住 本計畫區需劃設 67 公頃以上之住宅區以滿足居住之基本標準。鄰近都市計畫區之人口達成率皆為 8 成以上，住宅區多已開發完成，已無足夠面積可供未來因應產業發展之人口居住。 三、關於上述說明內容及計畫相關數據係依本案 113 年 4 月 19 日內政部都市計畫委員會第 5 次專案小組會議出席委員初步建議意見檢討辦理，另本府依前揭會議結論提報本案區段徵收公益性及必要性評估報告予內政部，續經內政部土地徵收審議小組 114 年 8 月 6 日第 309 次會議討論與決議（內政部 114 年 11 月 13 日台內地字第 1140266714 號函確認本案依前揭決議修正完竣）。 本案區段徵收公益性及必要性評估內容雖經內政部土地徵收審議小組 114 年 8 月 6 日第 309 次會議完成討論，惟相關決議事項與都市計畫建議部分，尚須透過內政部都市計畫委員會討論與確認，俟計畫草案與內容更臻

監察院調查意見	新竹縣政府處理情形
	明確後，本府將賡續就各點調查意見重點提出總結說明，並與 108 年調查報告當時計畫草案內容（本案公開展覽草案版本），逐點製作計畫內容對照表，提報內政部都市計畫委員會審議。
五、鑑於本件都市計畫通檢案涉有都市計畫法制、人口、產業及農地區段徵收等疑義，且其與原都市計畫之名稱、目的及內容迥異，又兩者已相隔 30 餘年而恐存有時空環境大幅變遷，究其應否依環境影響評估法第 26 條規定進行政策環評，應請內政部併予釐清，並於必要時會商行政院環境保護署決定之。	一、計畫類型及辦理依據 依據行政院環保署 109 年 8 月 6 日環署綜字第 1090058709 號函(詳計畫書附件一)表示本案應確認計畫屬性後，方能進一步探討需否進行政府政策環境影響評估。 本案係依據都市計畫法第 26 條辦理都市計畫通盤檢討作業之現行都市計畫地區，**非屬新訂或擴大都市計畫**，且維持計畫案名稱，無與原都市計畫名稱、目的及內容均迥異之情形發生，亦非原新竹科學園區後續擴建，因此不適用「政府政策環境影響評估作業辦法」及「應實施環境影響評估之政策細目」規定中所述高爾夫球場設置、自來水水質水量保護區範圍變更、飲用水水源水質保護區範圍變更、新訂或擴大都市計畫(僅適用面積 10 公頃以上)及直轄市、縣(市)區域計畫等有影響環境之虞者之土地使用政策，確認毋須辦理政策環境影響評估。 二、本案已實施過環境影響評估，故無環境影響之虞 本府考量本計畫開發對於環境之影響，前於 98 年期間辦理環境影響評估，並於 98 年 12 月 3 日經本府環保局審查通過（98 年 12 月 14 日府授環發字第 09801938052 號函公告環評審查結論）在案。相關影響環境之虞應已考量，故毋須辦理政策環境影響評估。有關應否實施政策環境影響評估部分，詳計畫書 P5-20 頁說明。
109 年 12 月 17 日院台內字第 1091931184 號函審核意見	
一、有關本院調查意見一及調查意見五所適法性之釐清及後續應辦事項部分，仍應請貴部依權責為適法之處理與說明。	遵照辦理，相關意見回復詳本表附表 1 第一點至第五點回應，另計畫書與本表相關回應內容及數據，已依據內政部都市計畫委員會歷次專案小組意見所提意見配合檢討與修正調整。
二、至於調查意見四所涉土地徵收公益性與必較性一節，究需用土地人是否已確實評估，並向貴部土地徵收審議小組報告?又該小組是否已進行客觀及縝密之審	一、依據本案內政部都市計畫委員會專案小組 109 年 12 月 28 日第 3 次會議紀錄綜合性意見第三點：開發方式：本案區段徵收之必要性，仍待釐清，請縣府再詳加檢討開發方式後，下次會議繼續聽取簡報。故於下次專案

監察院調查意見	新竹縣政府處理情形
議，以及其審議結果為何?亦應請確實說明。	小組確認本案之開發方式。 二、因尚未審議確認本案之開發方式，故尚未向內政部土地徵收審議小組報告及審議，亦尚無審議結果。
110 年 7 月 12 日院台內字第 1101930329 號函審核意見	
本案請再依本院調查意見及歷次審核意見意旨，賡續本諸權責依法處理，並每半年將處理經過及結果函復本院(如於屆期前有重要進展，則請提前函復)。另有關本院調查意見一及調查意見五所敘適法性問題之釐清，乃屬兼具都市計畫法中央主管機關及都市計畫特定區計畫核定機關身分之貴部之權責，而非地方政府權責，乃應請貴部儘速釐清並依法處理。	敬悉，有關本府對於調查意見一及調查意見五最新處理情及說明，詳如本表附表 1。
111 年 1 月 21 日院台內字第 1111930031 號函審核意見	
請貴部依本院調查意見及歷次審核意見意旨，賡續本諸權責依法處理，並每半年將處理經過及結果函復本院(如於屆期前有重要進展，則請提前函復)。另有關本院調查意見一及調查意見五所敘適法性問題之釐清，係兼具都市計畫法中央主管機關及都市計畫特定區計畫核定機關身分之貴部權責，而非地方政府權責；且適法性之釐清，亦有其急迫性與優先性，而非俟都市計畫案審議定案後始進行釐清，以免本末倒置而徒耗行政資源，是以上開適法性疑慮仍應請貴部儘速釐清並依法處理。	敬悉，有關本府對於調查意見一及調查意見五最新處理情及說明，詳如本表附表 1。
111 年 8 月 22 日院台內字第 111930376 號函審核意見	
請貴部依本院調查意見及歷次審核意見意旨，賡續本諸權責依法處理，並最遲每半年將處理經過及結果函復本院(如於屆期前有重要進展，則請提前函復)。另有關	敬悉，有關本府對於調查意見一及調查意見五最新處理情及說明，詳如本表附表 1。

監察院調查意見	新竹縣政府處理情形
本院調查意見一及調查意見五所敘適法性問題之釐清，係兼具都市計畫法中央主管機關及都市計畫特定區計畫核定機關身分之內政部權責，且適法性之釐清，亦有其急迫性與優先性，而非俟都市計畫案審議定案後始進行釐清，以免本末倒置而徒耗行政資源，是以上開適法性疑慮仍應請貴部儘速釐清並依法處理。	
112 年 3 月 27 日院台內字第 1121930163 號函審核意見	
本案請再依本院調查意見及歷次審核意見意旨，賡續本諸權責依法處理，並每半年將處理經過及結果函復本院(如於屆期前有重要進展，則請提前函復)。另有關本院調查意見一及調查意見五所敘適法性問題之釐清，乃屬兼具都市計畫法中央主管機關及都市計畫特定區計畫核定機關身分之貴部之權責，而非地方政府權責，乃應請貴部儘速釐清並依法處理。	有關本府對於調查意見一至調查意見五之處理情及說明，本府已於 111 年 11 月 25 日旨案內政部都委會專案小組第 4 次會議提會審議資料中說明。另關於本次監察院審核意見，本府業於 112 年 4 月 20 日就調查意見處理情形函文陳報內政部。
112 年 10 月 19 日院台內字第 1121930633 號函審核意見	
仍請貴部依本院調查意見及歷次審核意見意旨，賡續本諸權責依法處理，並最遲每半年將處理經過及結果函復本院(如於屆期前有重要進展，則請提前函復)。 有關本院調查意見一及調查意見五所敘適法性問題之釐清，係兼具都市計畫法中央主管機關及都市計畫特定區計畫核定機關身分之內政部權責；且適法性之釐清，亦有其急迫性與優先性，而非俟都市計畫案審議定案後始進行釐清，以免本末倒置而徒耗行政資源，是以上開適法性疑慮仍應請貴部儘速釐清，以利事先提供貴部都市計畫委員會專案小組會議及委員會議審酌。 另據悉，有關本院調查意見五所涉政策環境影響評估部分，前經行政院環境保護署	有關本府對於調查意見一至調查意見五之處理情及說明，詳參附表 1。關於本次監察院審核意見，本府業於 112 年 11 月 3 日就調查意見處理情形函文陳報內政部。

監察院調查意見	新竹縣政府處理情形
(已改制為環境部)於109年8月6日及110年7月12日將該署意見函復新竹縣政府在案，請一併敘明詳情並影附上開函文供參。	
113年5月24日院台內字第1131930285號函審核意見	
仍請依本院調查意見及歷次審核意見意旨，賡續本諸權責依法處理，並就本案迄至目前之進展，進行逐點比對說明及釐清，另請原則於3個月內函復本院。	本府依據113年4月19日內政部都市計畫委員會第5次專案小組會議紀錄研提本案區段徵收公益性及必要性評估至內政部進行報告。有關本次監察院意見，本府業於113年6月21日就調查意見處理情形函文陳報內政部。
113年10月14日院台內字第1131930565號函審核意見	
本案請依本院調查意見及歷次審核意見意旨，賡續本諸權責依法處理，並最遲每半年將處理經過及結果見復，如於屆期前有重要進展，則請提前函復。	1. 本案內政部於113年10月25日內授國都字第1130043785號函請本府及環境部提供資料協助說明，本府業於113年11月11日就調查意見處理情形函文陳報內政部。 2. 內政部於113年12月27日就本案監察院調查意見邀集相關中央單位與本府召開研商會議，續由內政部彙整各單位意見後函報監察院(本次會議紀錄如附)。
114年4月17日院台內字第1141930242號函審核意見	
請賡續本諸權貴依法處理，並最遲於每半年將處理經過及結果函復本院（如於屆期前有重要進展，則請提前函復），另就下列事項一併詳實說明： （一）本件新竹縣政府原提報「變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）」案所涉正當性與適法性（調查意見一），以及應否進行政策環評（調查意見五）等疑義，雖經內政部國土管理署於113年12月27日會商有關機關，獲致維持原計畫名稱「新竹科學工業園區特定區主要計畫－新竹縣轄部分（竹東鎮）」不予調整之結論（亦即不採上開新	1. 本府依據113年4月19日內政部都市計畫委員會第5次專案小組會議紀錄研提本案區段徵收公益性及必要性評估至內政部土地徵收審議小組進行報告，依據內政部台內地字第1140266714號函確認已依114年8月6日本部內政部土地徵收審議小組第309次會議決議事項補充相關資料並配合修正完竣。 2. 本案都市計畫案後續提請內政部都市計畫委員會（下稱都委會）審議時，將依原內政部營建署（改制後為國土管理署）107年8月30日營署都字第1070065679號函示，就前揭會議決議事項中涉及都市計畫部分，比照人民陳情案件，提出具體回應及處理方式之研析意見，俾供內部都委會審議參考。有關本案都市計畫之正當性與適法性及是否須進行政策環評等部分，將一併續都委會後續會議審認。

監察院調查意見	新竹縣政府處理情形
竹縣政府原提報「變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）」之計畫名稱），並據此認為本案尚無正當性與適法性疑慮，亦無須進行政策環評，』然為求周延完備並杜爭議，應請一併續提貴部都市計畫委員會後續會議審認之。	
（二）另有關本院調查意見二至四部分，仍請賡續提請貴部都市計畫委員會於後續審議時之參考，」並於完成審議後，就本院各點調查意見重點提出總結說明，逐點製作本院調查當時計畫內容草案與審議通過之計畫內容對照表（含敘明採納或不採納本院調查意見之理由），一併函復本院參考。	遵照辦理。本案都市計畫案後續提請內政部都市計畫委員會（下稱都委會）審議時，有關土地徵收審議小組會議決議事項中涉及都市計畫部分，將比照人民陳情案件，提出具體回應及處理方式之研析意見，俾供內部都委會審議參考，並於都委會完成審議確認計畫內容後，就各點調查意見重點提出總結說明,並依據調查當時計畫內容(調查報告為公開展覽草案）與審議通過之計畫內容，逐點製作計畫內容對照表。

附表 2：環境部(原行政院環境保護署)書面意見處理情形對照表

行政院環境保護署書面意見	新竹縣政府處理情形
1. 各計畫內之開發行為，應以開發單位向目的事業主管機關申請許可之開發行為內容，依申請「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」及本署依環境影響評估法第 5 條第 1 項第 11 款公告規定認定應否實施環境影響評估。後續個案開發行為應否實施環境影響評估，依前開規定辦理。	本案係依據都市計畫法第 26 條辦理都市計畫通盤檢討作業之現行都市計畫地區，非屬新訂或擴大都市計畫，依相關規定毋須辦理政策環境影響評估，有關應否實施政策環境影響評估部分，詳計畫書 P5-20 頁說明。
2. 應實施環境影響評估之開發行為，其環境影響評估審查主管機關，依環評法施行細則第 12 條附表一之分工認定。	1.有關本府 108 年 6 月 27 日提報內政部都委會審議之計畫草案，較原核定之計畫內容具差異性，本案後續應由開發單位依「環境影響評估法施行細則」第 36 條至 38 條規定，辦理變更事宜。 2.本案屬新市區建設之社區建設開發，依「環境影響評估審查及監督主管機關分工表」審查機關為直轄市、縣(市)政府，後續將送本府環保局審查。
行政院環境保護署 109 年 8 月 6 日環署綜字第 1090058709 號函意見	
一、監察院 108 年調查案所詢「本件都市計畫通檢案，性質上是否應定位為新訂都市計畫，而非舊都市計畫之通盤檢討？」應由都市計畫法主管機關（內政部）本於權責認定；經其確認計畫屬性後，方能進一步探討須否進行政府政策環境影響評估。	依據都市計畫法第 26 條第 1 項規定：「都市計畫經發布實施後，不得隨時任意變更。但擬定計畫之機關每三年內或五年內至少應通盤檢討一次，依據發展情況，並參考人民建議作必要之變更。對於非必要之公共設施用地，應變更其使用。」 新竹科學工業園區特定區主要計畫於 70 年發布實施，於 76 年配合科學工業園區之發展需要辦理個案變更，80 年辦理第一次通盤檢討。本府依據精省前臺灣省都市計畫委員會 86 年 8 月 6 日第 534 次會議決議「併入第二次通盤檢討案研處」及配合改制改由本府為擬定機關，於 91 年啟動本計畫第二次通盤檢討作業(有關本計畫第二次通盤檢討相關辦理過程詳參計畫書 P1-1)，故本都市計畫通檢案係接續第二次通盤檢討法定程序，為既有都市計畫之通盤檢討作業。

行政院環境保護署書面意見	新竹縣政府處理情形
二、如經內政部審認屬「新訂或擴大都市計畫（僅適用面積 10 公頃以上者）」，且為 95 年 4 月 11 日本署公告修正「應實施環境影響評估之政策細項」後提出之政策，應依「政府政策環境影響評估作業辦法」第 4 條第 1 項規定辦理政策環評。	本案係依據都市計畫法第 26 條辦理都市計畫通盤檢討作業之現行都市計畫地區，**非屬新訂或擴大都市計畫**，亦非原新竹科學園區後續擴建，因此不適用「政府政策環境影響評估作業辦法」及「應實施環境影響評估之政策細目」規定中所述高爾夫球場設置、自來水水質水量保護區範圍變更、飲用水水源水質保護區範圍變更、新訂或擴大都市計畫(僅適用面積 10 公頃以上)及直轄市、縣(市)區域計畫等有影響環境之虞者之土地使用政策，確認毋須辦理政策環境影響評估。
三、另，本案若非屬「應實施環境影響評估之政策細項」，中央目的事業主管機關（內政部）或政策研提機關（新竹縣政府）認有影響環境之虞者，得依「政府政策環境影響評估作業辦法」第 4 條第 2 項規定辦理。	本府考量本計畫開發對於環境之影響，前於 98 年期間辦理環境影響評估，並於 98 年 12 月 3 日經本府環保局審查通過（98 年 12 月 14 日府授環發字第 09801938052 號函公告環評審查結論）在案。有關本府 108 年 6 月 27 日提報內政部都委會審議之計畫草案，較原核定之計畫內容具差異性，本案後續應由開發單位依「環境影響評估法施行細則」第 36 條至 38 條規定，辦理變更事宜。
行政院環境保護署 110 年 7 月 12 日環署綜字第 1100049185 號函意見	
一、查貴府來函所附本署意見，係本署於本案 108 年 8 月 4 日內政部都委會專案小組第 1 次會議所提供之書面意見，貴府處理情形說明前已納入內政部都委會專案小組第 2 次會議紀錄（詳會議紀錄 p.31），本署無補充意見。	遵照辦理。
二、另本案請參依本署 109 年 8 月 6 日環署綜字第 1090058709 號函（諒達）所提意見辦理。	遵照辦理。

檔　　號:
保存年限:

行政院環境保護署 函

地址：10042 臺北市中正區中華路1段83號
聯絡人：羅禮淳
電話：02-23117722#2734
傳真：
電子信箱：lichun.lo@epa.gov.tw

受文者：新竹縣政府

發文日期：中華民國110年7月12日
發文字號：環署綜字第1100049185號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：貴府檢送「變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）案」計畫書及意見處理說明資料，復如說明，請查照。

說明：

一、依貴府110年7月7日府產都字第1105212195號函辦理。

二、查貴府來函所附本署意見，係本署於本案108年8月4日內政部都委會專案小組第1次會議所提供之書面意見，貴府處理情形說明前已納入內政部都委會專案小組第2次會議紀錄（詳會議紀錄p.31），本署無補充意見。

三、另本案請參依本署109年8月6日環署綜字第1090058709號函（諒達）所提意見辦理。

正本：新竹縣政府
副本：電子公文交換章 2021/07/12 13:03:43

檔　　號:
保存年限:

內政部 函

地址：408205臺中市南屯區黎明路2段503號
聯絡人：吳育民
聯絡電話：04-22502297
傳真：04-22585328
電子信箱：moi8021@moi.gov.tw

受文者：新竹縣政府

發文日期：中華民國114年11月13日
發文字號：台內地字第1140266714號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所報「變更新竹科學工業園區特定區主要計畫（第二次通盤檢討）-新竹縣轄部分（竹東鎮）案」修正後區段徵收公益性及必要性評估報告1案，復請查照。

說明：

一、復貴府114年10月23日府產城字第1140386182號函。

二、本案既經貴府依114年8月6日本部土地徵收審議小組第309次會議決議事項補充相關資料並配合修正完竣，予以確認，後續針對區段徵收作業執行之建議意見請確實依上開會議決議辦理。

三、另本案都市計畫案後續提請本部都市計畫委員會（下稱都委會）審議時，請貴府依原本部營建署（改制後為國土管理署）107年8月30日營署都字第1070065679號函示，就前揭會議決議事項中涉及都市計畫部分，比照人民陳情案件，提出具體回應及處理方式之研析意見，俾供本部都委會審議參考。

正本：新竹縣政府

副本：本部國土管理署 電子公文交換章 2026/11/13 14:14:23

裝

訂

線

2.區段徵收公益性及必要性評估報告-計畫草案修正對照說明

變更新竹科學工業園區特定區主要計畫(第二次通盤檢討)-新竹縣轄部分(竹東鎮)案

113 年 4 月 19 日內政部都委會專案小組第 5 次專案小組會議與

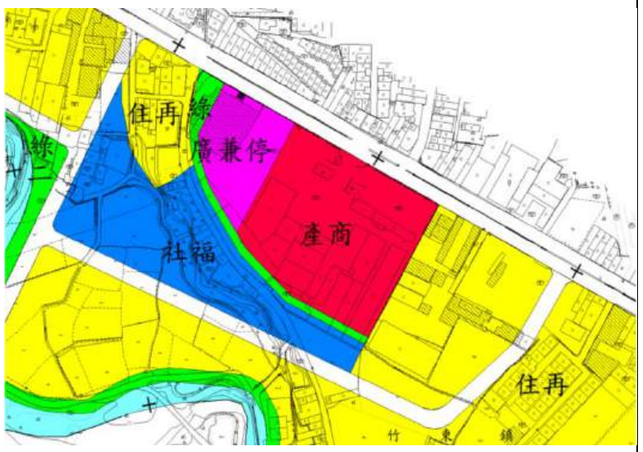
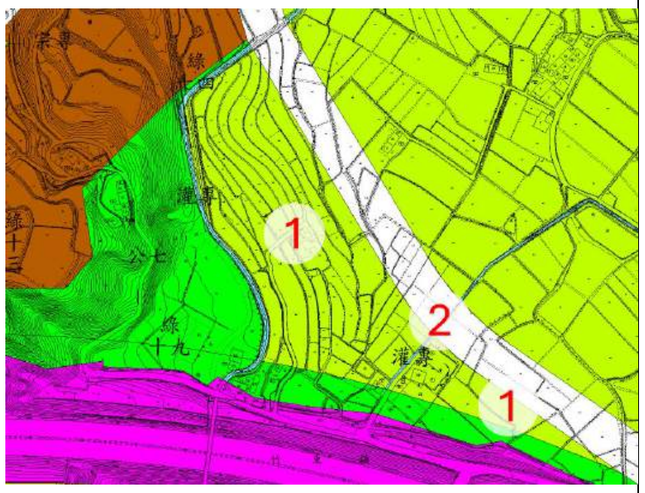
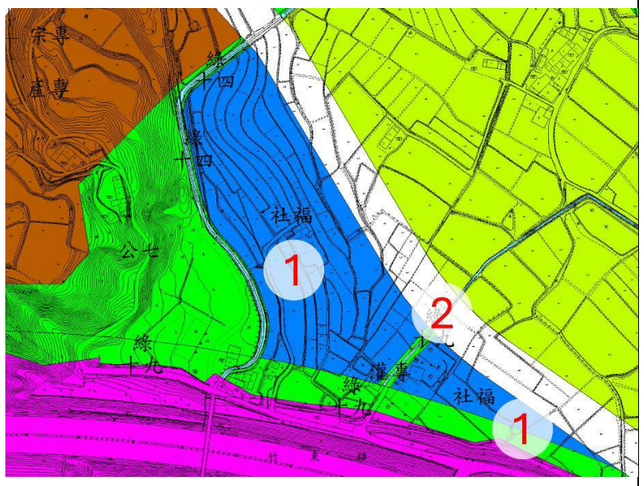
區段徵收公益性及必要性評估報告-土地徵收審議小組(含專案小組)意見-**計畫草案修正對照說明**

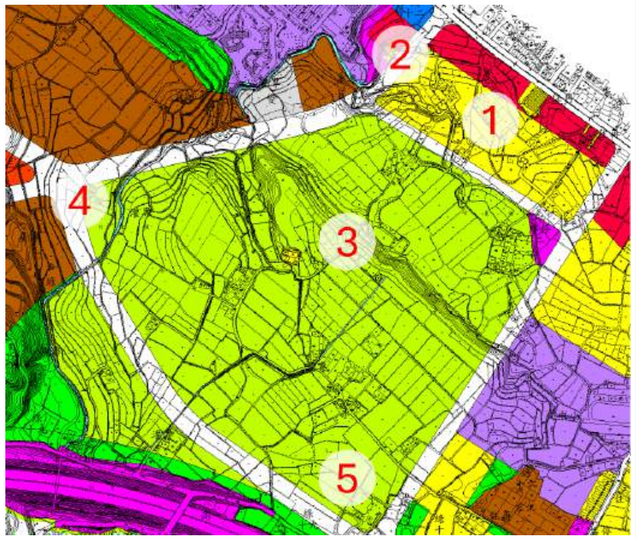
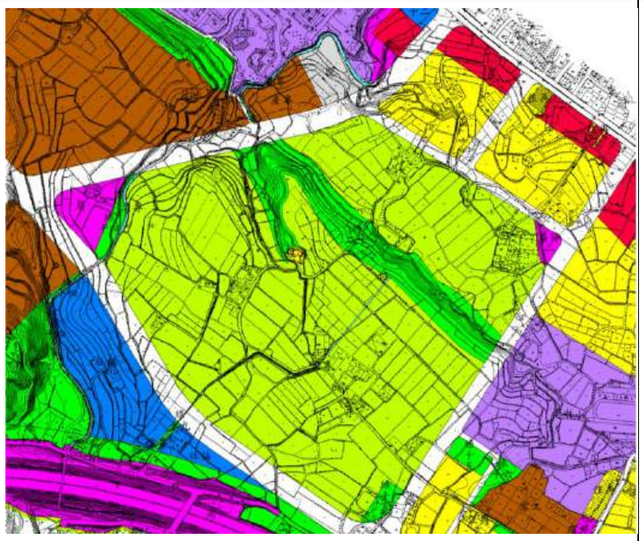
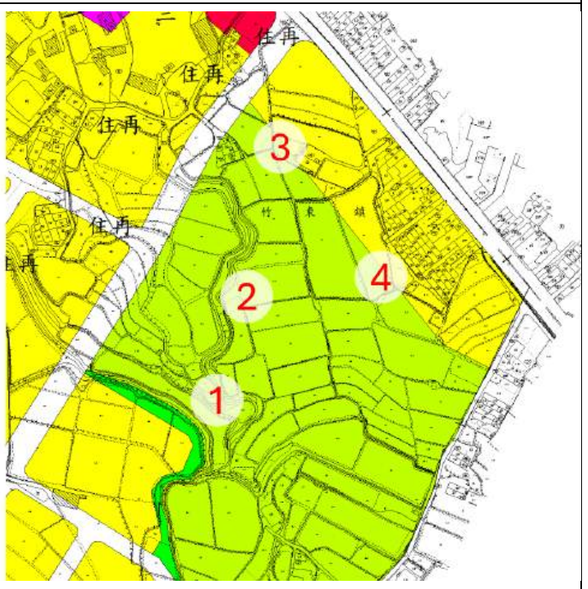
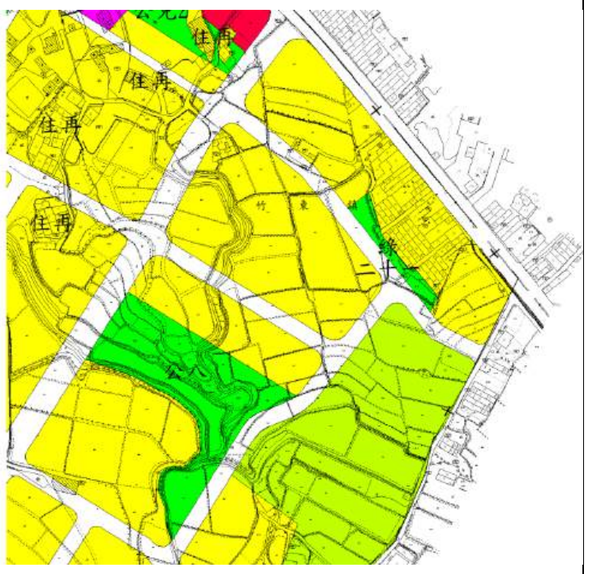
113 年 4 月 19 日內政部都委會專案小組第 5 次專案小組會議結論修正草案

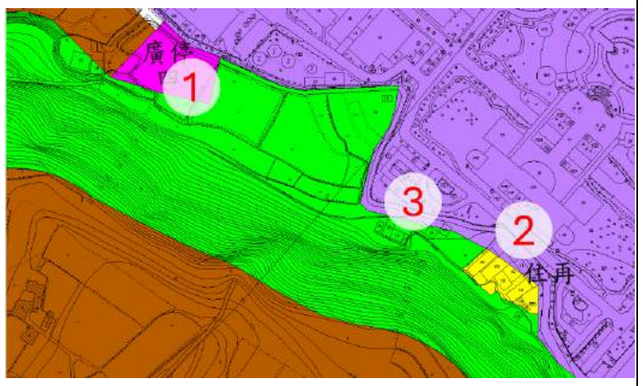
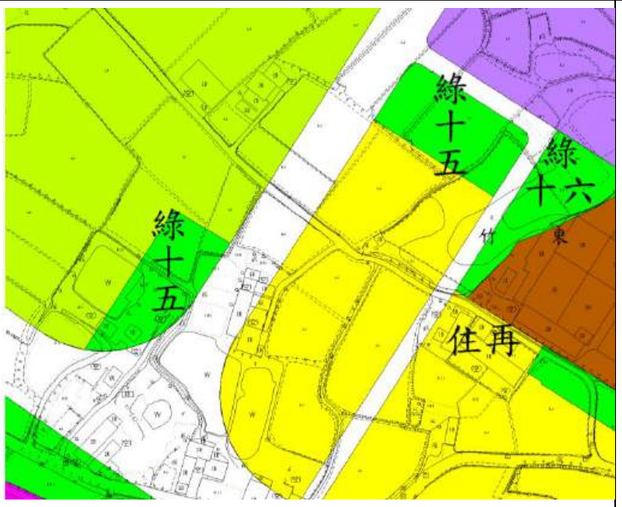
本案區段徵收公益性及必要性評估報告審竣都市計畫建議草案

(內政部 114 年 11 月 3 日台內地字第 1140266714 號函)

本案內政部都委會第5次專案小組結論及區段徵收公益性及必要性評估報告審竣建議草案對照說明

次序	位置	本案內政部都市計畫委員會第5次部小組結論修正草案	本案土地徵收審議小組(含歷次專案小組相關審查及建議意見	本案區段徵收公益性及必要性評估報告審竣建議草案	草案調整重點及原因說明	新竹縣政府研析意見
1	竹東鎮中興路四段與柯湖路口南側		113年10月7日本案第1次專案小組會議，六、出席委員初步建議意見： (九)依本次評估報告書資料，本案配置3.93公頃之社會福利設施用地供作社會住宅使用，約占開發面1.26%，仍不足「整體開發地區社會住宅土地規劃及取得實施方案」規範之3%，請就不足部分詳予檢討其面積及適當區位。		內政部都委會第5次專案小組會議本案計畫草案所劃設社會福利設施用地面積為3.93公頃，約占整體開發面積1.26%。本案經提公益性及必要性評估審查，並依「整體開發地區社會住宅土地規劃及取得實施方案」檢討本項用地劃設比例。承上，考量本地點區位接近新竹科學園區生活圈，且周邊有已開闢廣兼停用地等公共設施因素，爰於本地點規劃新增1.33公頃用地，目前本案整體開發區合計規劃社福用地面積為9.37公頃，約占整體開發面積3.01%，可供作社會住宅使用。	建議同意採納。 理由： 考量本案整體公益性及符合「整體開發地區社會住宅土地規劃及取得實施方案」規範之3%社會福利設施用地比例，本部分計畫草案調整建議依據土地徵收審議小組第309次會議審查結論建議內容辦理。
2	公7東側農業區		**<u>113年10月7日本案第1次專案小組會議，六、出席委員初步建議意見：</u>** (九)依本次評估報告書資料，本案配置3.93公頃之社會福利設施用地供作社會住宅使用，約占開發面1.26%1，仍不足「整體開發地區社會住宅土地規劃及取得實施方案」規範之3%，請就不足部分詳予檢討其面積及 適當區位。		內政部都委會第5次專案小組會議本案計畫草案所劃設社會福利設施用地面積為3.93公頃，約占整體開發面積1.26%。本案經提公益性及必要性評估審查，並依「整體開發地區社會住宅土地規劃及取得實施方案」檢討本項用地劃設比例。承上，考量本地點將鄰接40M寬計畫道路，於周邊規劃公園用地並保留灌溉水圳及退縮綠地，空間功能將不干擾農業使用，爰於本地點規劃4.11公頃社福用地。目前本案整體開發區合計規劃社福用地面積為9.37公頃，約占整體開發面積3.01%，可供作社會住宅使用。	建議同意採納。 理由： 考量本案整體公益性及符合「整體開發地區社會住宅土地規劃及取得實施方案」規範之3%社會福利設施用地比例，本部分計畫草案調整建議依據土地徵收審議小組第309次會議審查結論建議內容辦理。

次序	位置	本案內政部都市計畫委員會第5次部小組結論修正草案	本案土地徵收審議小組(含歷次專案小組相關審查及建議意見	本案區段徵收公益性及必要性評估報告審竣建議草案	草案調整重點及原因說明	新竹縣政府研析意見
3	文中小東側農業區、住宅區及商業區		**<u>113年10月7日本案第1次專案小組會議，六、出席委員初步建議意見：</u>** (一)本案擬採區段徵收辦理取得之農業區土地面積達 46 公頃，其公益性及必要性為何？其與土地徵收條例第43條之1規定之區段徵收範圍內規劃配設之農業專用區關聯性為何？請縣府就農業區、農業專用區之劃設範圍重新檢視，以釐清本案農業區納入區段徵收之必要性。 (十四)有關民眾建議於區內道路規劃之適當寬度以避免產生交通衝擊，請縣府補充說明後續處理方式。 **<u>114年3月26日本案第2次專案小組會議，六、出席委員初步建議意見：</u>** (五)本計畫案納入區段徵收區範圍之農業區達29公頃，除未來依土地徵收條例第43條之1規定配售予原土地所有權人外，縣府擬規劃為新農創新專區，請將相關規劃方向及執行方式納入報告書，以釐清該等農業區納入區段徵收之必要性。		本案內政部都委會第 5 次專案小組會議原草案劃設農業區面積為 53.13 公頃，農業區面積應參照實際農業耕作需求面積(約 34.81 公頃)核實劃設，不宜過度超過需求，爰本府依據本項建議將農業區調整至 36.91 公頃，餘下列規劃細項配合一併檢討調整調整。 1. <u>原南北向細計道路調整為30M主要道路。</u> 2. 計畫道路寬度由 30M 拓寬至 40M。 3. 地塹範圍農業區調整為綠地(恢復為部都委會專 5 前計畫草案)。 4. 竹東圳13支線西側之計畫道路路型調整，農業區調整為綠地及廣停用地。 5. 增設一處綠地並調整道路截角。	建議同意採納。 理由： 1. 有關新增南北向 20M 主要道路部分，主要計畫街廓寬度約 411 公尺，原於細部計畫考量土地分配、都市消防等因素劃設一南北向計畫道路，係將該計畫道路調整為主要計畫道路並增加計畫寬度，故同意採納。 2. 農業區劃設面積依據實際農耕需求及陳情保留農地使用地區劃設，並將地塹不適宜農耕地區調整為綠地用地，以符現況實際使用。 3. 農業區調整部分除調整為住宅區外，亦配合規劃相關出入道路及劃設必要之公共設施，增加計畫區內公共設施服務面積及品質。 4. 建議依據土地徵收審議小組第 309 次會議審查結論建議辦理。
4	三重埔段農業區				本案內政部都委會第 5 次專案小組會議原草案劃設農業區面積為 53.13 公頃，農業區面積應參照實際農業耕作需求面積(約 34.81 公頃)核實劃設，不宜過度超過需求，爰本府依據本項建議將本計畫農業區調整至 36.91 公頃，餘下列規劃細項配合一併檢討調整調整。 1. 增設 1.35 公頃公八用地。 2. 農業區調整為住宅區，並新增計畫道路。 3. 與北側住宅區新增東西向 15M 寬計畫道路(可處理農業區圳路)。 4. 部分畸零狹長住宅區調整為綠地。	

次序	位置	本案內政部都市計畫委員會第5次部小組結論修正草案	本案土地徵收審議小組(含歷次專案小組相關審查及建議意見	本案區段徵收公益性及必要性評估報告審竣建議草案	草案調整重點及原因說明	新竹縣政府研析意見
5	公四與研究專用區銜接處		**113年10月7日本案第1次專案小組會議，六、出席委員初步建議意見：** (十四)有關民眾建議於區內道路規劃之適當寬度以避免產生交通衝擊，請縣府補充說明後續處理方式。		1. 目前工研院南側頭重埔路為約4-6M寬不等之現況通路，參酌研究專用區實際使用範圍及通路現況，將頭重路調整為計畫道路，部分延伸至東側40M計畫道路。 2. 調整廣停四位置與範圍，劃設面積由0.31公頃增加至0.81公頃，並調整為停車場用地，未來可提供工研院、產專區及公園用地停車需求，並改善本地區通行出入情形。	建議同意採納。 理由： 頭重埔路為當地民眾、住戶及工研院出入道路之一，劃設計畫道路除可改善當地區通行出入情形，並依據工研院實際使用範圍調整研究專用區，並增加必要之公共設施及計畫道路，建議依據土地徵收審議小組第309次會議審查結論建議辦理
6	零工8西側之綠十五用地及住宅區		**113年10月7日本案第1次專案小組會議，六、出席委員初步建議意見：** (一)本案擬採區段徵收辦理取得之農業區土地面積達46公頃，其公益性及必要性為何？其與土地徵收條例第43條之1規定之區段徵收範圍內規劃配設之農業專用區關聯性為何？請縣府就農業區、農業專用區之劃設範圍重新檢視，以釐清本案農業區納入區段徵收之必要性。 (十四)有關民眾建議於區內道路規劃之適當寬度以避免產生交通衝擊，請縣府補充說明後續處理方式。		1. 配合40M及30M寬道路交會處檢討道路截角劃設半徑，並調整綠十五用地位置至農業區街廓。 2. 新增南北向15M寬計畫道路，提供住宅區及學校用地替代通路，降低主要幹道交通量衝擊。 3. 配合整體需求縮減農業區面積。	建議同意採納。 理由： 1. 有關新增南北向15M寬計畫道路部分，原於細部計畫考量土地分配、都市消防等因素劃設已有一南北向10M計畫道路，係將該計畫道路調整為主要計畫道路並增加計畫寬度，故同意採納。 2. 農業區劃設面積依據實際農耕需求及陳情保留農地使用地區劃設，以符現況實際使用。

3.公民或團體逕向內政部都市計畫委員會陳情意見綜理表

附表 8：公民或團體逕向內政部都市計畫委員會陳情意見綜理表

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
逕人 1	林○○	本人另地建屋安置的土地由原先徵收用地名目科三期，目前正確案名為變更竹東鎮工研院附近地區)特定區主要計畫(第二次通盤檢討)，該計畫已送交內政部審議，本人是因為高鐵橋下聯絡道(公道五路至中興路)徵收，且徵收補償金不足以至附近購屋安置，希望能在以上第二次通盤檢討之計畫裡也是靠近中興路被徵收的第三塊只有 40 坪大的土地，能有所保留來蓋房子安置。該計畫目前是向內政部營建署審議中，希望內政部營建署能有所考量。	
逕人 2	古○○ 二重埔段 200-○地號	1. 我是二重埔段 200-○ 地號地主，也是一個退休的小民，利用退休金買了此塊地，本來只是想單純的投資，留日後養老之用，沒想到日前託售此地，才被仲介告知此地已列為「古蹟保存區」造成賣不出去的窘境，令我非常惶恐，我已年屆 70，我的人生還有幾個 10 年? 2. 據查六家高鐵徵收區的「林家祠」周圍的土地都列入徵收範圍，所以懇求新竹縣政府比照辦理。 3. 古蹟保存區內的土地屬於私人土地，將來可能變成公園或公共財，這樣不太合理，懇請新竹縣政府縮小保存區的範圍或縣府列入徵收或以市價購買我們的私人土地。 懇請縣府體諒小民的心聲，把竹東九牧第古蹟保存區列入徵收，萬分感謝您。	
逕人 3	廣昌資產管理股份有限公司	1. 本公司與新竹縣政府(下稱該府)於 96 年所簽訂的「科學工業園區特定區新竹縣轄竹東鎮區段徵收委託開發案」(下稱竹三案)原已經內政部都市計畫委員會(下稱內都委會)第 686 次會議通過，卻因邱鏡淳縣長上任後於內都委會第 721 會議主張增設二重交流道。未料該府於 102 年以本公司違反政府採購法為由，違法終止竹三案契約(最高行政法院裁定竹三案不適用政府採購法)，先予敘明。 2. 查該府將本公司於 96 年簽訂竹三案契約時代該府墊付之 180,868,000 元，未經過通知逕轉入其自行成立之「新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮區段徵收開發計劃建設基金」，且支用項目與契約規定不符，其中竟有投資不動產高達 91,320,745 元，尤有甚者，於該府財政赤字嚴重之當下還隱藏高達 5 億元之「保證資產」於該建設基金中，其帳目至今仍解釋不清，相關事實除現正進行中之行政訴訟外，本公司將再追究該府之刑事責任。 查該府新任縣長楊文科(前任縣長邱鏡淳之副縣長，主導本開	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		發案之相關業務)上任後變更竹三案之案名如旨揭。該府對竹三案除帳目不清外，政策反覆，由原先之公辦民營，政府不必支出任何費用，由本公司出資通過內都委會第 686 次會議，繼而變更計畫通過 721 次會議審議，今又變更案名回復第 686 次會議審議內容改為公辦民營，其間除耗費本公司龐大資源外(現正求償中，亦必將由政府賠償)，更企圖自中央獲取預算，此種行逕非有道德良知之政府官員所當為。本公司除行駛刑事訴追外，必要時將訴請法院假處分，以保障本公司應有之權益。為免中央浪費財政資源，徒增大選前之爭議，建議暫緩旨揭案件之審查，待相關法律責任釐清後再議。	
逕人 4	曾○○ 二重埔段 23○、23○、23○、23○-2 地號	23○ 地號部分位於住宅再發展區，希望可以連同其他地號土地，一併納入區段徵收範圍內。	
逕人 5	林○○、唐○○ 二重埔段 200-1○、201-○、201-○ 地號	1. 上開公告係依 107 年 4 月 20 日「107 年新竹縣古蹟歷史建築審議委員會第 1 次審議會議」決議事項辦理。依公告附圖縣定古蹟本體面積:1132.35 平方公尺；保存範圍:4676.87 平方公尺，先予敘明(如附件)。 2. 旨案劃設保存區卻為 0.51 公頃，與上開公告保存範圍面積不符。依上開公告本人所有土地(竹東二重埔段 201-○ 地號)僅部分納入古蹟保存範圍，非整筆地號，應予更正，並請將此地號非古蹟保存範圍納入區段徵收，以符公平正義原則。 3. 另二重埔段 200-1○ 及 201-18 等 2 筆地號現況有建築物且做住宅使用，並依土地所有權狀地目為「建」，請依現況事實更正劃設為住宅區，並請不要納入區段徵收範圍。	
逕人 6	新竹縣美麗柯重城鄉發展促進協會	一、限禁建 40 年嚴重影響當地居民生活及利益 1. 三七五租約對現任地主的衝擊: A.因年代長久，土地承襲後的複雜性，造成真正的地主喪失土地使用權。B.因無明定法條，導致地主被佃農獅子大開口，無所適從而喪失土地使用權。 2. 違法佔耕: 產銷班自有地 1.2 分，卻能有百倍面積的產量，藉此賺取牟利，嚴重影響地主權利 3. 如第三世界的居住環境: 只有地下水源可用，無天然瓦斯，滿佈危險老舊房屋，仍落後 40 年的基礎建設。且產銷班無規劃式於農地上圈養牲畜，其排泄物及臭味直接影響他人。 4. 老農地主被不法人士利用: 當地仍有許多年事已高，且無力耕種地主，為經濟來源落入不法人士圈套，例如: 搭蓋違建	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		鐵皮屋作違法之事; 土地被當廢棄物傾倒之地。 5. 下代子孫承襲產權複雜: 已限建到第四代，因土地各持份太小，既不願耕作也無力耕作，進而造成部分家庭經濟困頓，也陸續造成宗親財產糾紛議題。 6. 醫療落後: 此案地區毫無醫療院所，患者生命常在交通奔波路途中就殞落。 7. 交通不便;(1)計畫區內道路多為狹小的產業道路且照明不足，道路雜錯不利通行，而中興路每逢上下班時段及假日，常常因為車流量過大及車輛爭道、搶道，而發生車禍造成了嚴重堵塞致使交通整個癱瘓,嚴重威脅當地居民安全;(2)中興路上分隔島各個之間距離很短，而造成待轉車常常妨礙前行車等危險行徑。 8. 人口外移嚴重: 因長期限制開發，導致毫無就業機會，逼迫年輕一代外移，人口結構老化程度日趨嚴重。 9. 增加生育率:生育率不佳，就近安心就業減輕生活壓力，年輕一代外移工作,老者不願隨同移居,該區又無完善醫療照護，而必須兼顧並經常往返於兩地，精神及開銷壓力倍增，衍生不婚不育之念頭，生育率自然降低。 我們自己土地所有權人來決定，不需外人來干涉與阻擋，而且不願意納入區段徵收者都被剔除完全保留了，把別人土地【圈地】當做自己土地在操作籌碼並干涉別人土地使用權，違反【土地正義】【正當性】不足! 二、地理位置重要性及順應時代潮流發展 1. 鄰近竹科、國際 AI 智慧園區、台元園區、台灣知識旗艦園區(推動中)及生醫園區 (產業界)，並也可結合學界(清大、交大與工研院) 為高科技產品研發及生產之園區。 2. 適逢中美貿易、日韓貿易大戰、貨幣大戰日益加劇，許多外商與台商回流，對土地需求若渴。 3. 全世界潮流為 IoT+5G 通訊、大數據分析、AI 人工智慧、區塊鏈、工業 4.0、半導體等相關科技產業新發展趨勢。 4. 用地量需求:新竹科學園區目前土地出租率已達 100%，已入區登記廠商家數多達 392 家，現仍持續增加中，連鄰近的竹南園區亦達飽和狀態。 三、翻轉土地開發案即是環境汙染起源舊思維 科技降低汙染源: 世界潮流中，新進國家(美國, 澳洲)利用人工智慧科技，提出各項環境監測及降低汙染源，以減緩土地開	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		發造成汙染之衝擊。 四、人口老化迅速，結合長照發展相關醫療照護機構 爭取整合性照護醫療: 此案區外移人口嚴重，居住者多為年長者，可藉由結合農業保留區及此地理環境好山好水特色，利用人工智慧等科技，發展樂活城市，建造符合高齡智慧居住園區，利用物聯網及 AI 與醫療結合照顧長者。	
逕人 7	陳○○	本計畫區禁建四十年，造成地方發展困難，因人口外流與老化，勞力困乏，部分農地致遭不肖之徒亂倒廢棄物，或佔用種植，更而揪集成團，假環保之名，反對政府正當開發，以維持其沾得之方便與竊得之私利。鳩佔鵲巢、喧賓奪主，令人痛心。 謹請 署長明鑑，勿受少數不肖之徒的反對雜音蔽矇而影響政府正當開發，並維護絕大多數真地主的權益，利國利民是禱。	
逕人 8	吳○○	1. 新竹縣辦理「變更竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫(第二次通盤檢討)案(原竹科三期計畫)，為民國 76 年提出即遭反對之計畫，在民國 84 年國科會已具文放棄徵收，且科學園區已經在北中南各地設立開發，均衡產業發展，但新竹縣政府卻不予解編，歷任縣長皆一意孤行，強徵民地有圖利特定對象之嫌。 2. 此徵收案無其公益性與必要性，縣政府辦理此計畫，變更優良農地，強迫徵收庶民百姓安身立命之土地住宅，無所謂促進公共利益之成效，其實為圖利財團、炒作土地…變相強取民眾財產來填補縣府浮濫之財政缺口。 3. 憲法第 15 條人民之生存權、工作權及財產權，應予保障:新竹縣政府目無憲法、官僚迂腐、濫用行政強權，用農地當提款機，聘顧問公司編訂計畫書以區段徵收手段強徵農地，以目前現況及為來趨勢再說明根本不符合土地徵收必備的要件，嚴重侵害人民在憲法中所保障的人權。 4. 可預留的未來，環境汙染、氣候變遷、生態破壞、資源耗竭、糧食危機…我們要保留農業綠地、保留有生命力、有生產力的土地，全力維護「農業淨土」，堅守農地農用之立場，人文地理水資源不容破壞，維護生態環境，拒絕與反對徵收優良農田，讓我們的(立國之本)農業永續發展。 5. 捍衛土地正義、居住正義，民之所望「安居樂業」，請給我一個安定、安居、安心的幸福家園。 6. 強烈反對徵收計畫，立即解編，歸還土地於民。	
逕人 9	竹東二重里	本案原為「科學園區特定區新竹縣竹東鎮區段徵收」，於民國 76	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
	地主權益自救會	年提出，即遭地方強烈反對；至民國 84 年科管局已具文放棄徵收，且竹科三期已移到竹南開發，但新竹縣政府卻不予解編，歷任縣長皆一意孤行，強徵民地，有浮濫徵收圖利特定對象之嫌，本次又以「變更特定區計畫」借屍還魂，在此重申反對原因，並呼籲各界，追求公義、加入連署、支持解編、還地於民!反對理由: 一、 本案為非必要之不當國土開發:民國 84 年科管局已具文放棄徵收本案，縣府對土地徵收的公益性、必要性及比例性等要件皆缺乏公信，等同政府公然向人民搶地，人民的財產權、生存權及工作權未獲保障。 二、 缺乏政策環評和公聽會:縣府通過都市計畫委員會審查送內政部重啟本案，前後至今都不曾進行環境影響評估或是政策環評、文化環評、公聽會，在沒有任何評估基礎下驟然進行地目變更，有違程序正義，明顯違法。 三、 圖利特定對象:縣長於 109 年 8 月 3 日公然出席贊成徵收者得的「新竹縣美麗柯重城鄉發展促進協會」會員大會並承諾加速開發，告知與會者已排除困難不會徵收反對者的地，是否有公然圖利特定對象之嫌? 四、 破壞良田，違背糧食自給政策:本案徵收面積達 453 公頃，多是竹東外五里的農業精華所在，本區擁有潔淨竹東圳水原或天然湧泉，應業為優先保護之優良農田，繼續守護台灣的糧食生產，不可驟然開發，糟蹋良田，破壞生態。 五、 摧毀客家文化:本區是海陸客家人群居之處，著名的竹東圳開辦人林春秀家族即居此區，長久以來農民保留客家文化和地景，若遭無理開發，勢必對本區傳統農業和客家文化造成巨大變動和傷害。 六、 工業用水:寶山與寶一水庫容量在枯水期已不敷竹科使用，經常發生強制農民休耕搶水情形，此區已無條件再擴大竹科三期。	
逕人 10	楊○○ 二重埔段 190-○、190-○地號	陳情加速竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫(第二次通盤檢討)開發，以下簡稱(原科三期)。雖與竹北一水之隔，確是城鄉嚴重失衡，希望藉由此案能順利通過，以促進區域經濟建設發展，帶動竹東繁榮，亦藉由帶動「竹科園區」周圍產業，再創造經濟奇蹟。	
逕人 11	涂○○○	同逕人 8 案	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
逕　人 12	陳◯◯	1. 縣政府預預留特定街廓是開發爭議的問題核心，縣政府預留產業專區專案讓售，不符土地徵收條例規定，不符法律保留原則，不符比例原則。 2. 產業專區是工商混合區，不符都市計畫法分區管制，建議明確劃分，工業的部分設置高等研究園區，商務及服務業的部分開放地主選配。 3. 開發後各區土地混合交換，只是有利縣政府預留街廓，徒增紛爭，建議依明顯之地勢、地形、地物劃定範圍，分區開發。 4. 建議提高生活區學校、道路用地比例，增加文小、文中、文高，社區道路不應低於 10 公尺、主要道路不應低於 30 公尺，本計畫高速公路以南腹地狹小，二重交流道預計設置地點，應預先做可行性分析。 5. 縣政府壓縮都市計畫生活區公共設施比例，提高可建築用地面積，除回收開發費用外，取得龐大開發利益，不符土地徵收條例立法目的。 6. 依土地徵收條例規定，應預計土地平均開發成本，作為原土地所有權人領回抵價地計算基準，但是縣政府未依規定計算，合理的計算方式為平均開發費用+負擔公設比例的單位土地成本。 7. 基於法律平等原則實現「公平補償」，應以土地平均開發成本計算應分配現政府的土地權利價值，消除縣政府超額受配的土地面積。 8. 計算後可分配抵價地總面積比例若低於 50%，應說明開發費用及公設比例，實際分配比例小於計算後比例，應說明合理性。 9. 應確實揭露事業及財務計畫有關土地處分價格、開發費用及土地成本的計算，沒有揭露或揭露不實，不符行政程序法誠實信用原則。 解決之道在縣長是否同意修正都市計畫及區段徵收規劃內容，對內政部提起行政訴訟，確認是否依法行政，提升政府治理水平。	
逕　人 13	呂◯◯	同逕人 8 案	
逕　人 14	郭◯◯ (財團法人環境保障基金會律師)	壹、環境影響(發展環境之限制及既有綠色基盤之考量) 本案應屬「新訂都市計畫」，且規劃範圍涉及諸多環境敏感區，懇請貴委員會要求縣政府進行政策環評，以補足本計畫在環境影響考量上之不足。縱使 貴委員會認本計畫屬「舊都市計畫之變更」，本計畫內容對當地環境可能造成不良之影響衝擊，懇	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		請 貴委員會要求新竹縣政府辦理政策影響評估。以兼顧開發及環境保護。 一、依據政府政策環境影響評估作業辦法第四條規定:「(第一項)應實施環境影響評估之政策細項，由中央主管機關會商目的事業主管機關擬訂，報請行政院核定。(第二項)非屬前項應實施環境影響評估之政策細項，經中央目的事業主管機關或政策研提機關認為有影相環境之虞者，得準用本辦法，由政策研提機關辦理政策環境影響評估。」 二、經查，本案原為 69 年「新竹科學園區特定區主要計畫」。前於 98 年 貴委員會第 721 次進行審議決議「變更新竹科學工業園區特定區主要計畫(第二次通盤檢討)新竹縣轄部分(竹東鎮)案」惟該此通盤檢討並未完成法定程序，因此未公告實施。 三、而科學工業園區管理局早於 89 年，即以(89)園建字第 003696 號函(附件一)，回覆「因故已放棄徵收」。換言之，該新竹科學工業園區特定區主要計畫目的早已不存在。 四、今新竹縣政府另以「變更竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫(第二次通盤檢討)」進行都市計畫審議，但實質上並不存在所謂「竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫，且本計畫規劃方向係以「工研院暨附近地區」，已和原以「新竹科學工業園區」之發展為主之規劃目的不同。實務上，就此部分即原都市計畫是否應廢棄另新訂都市計畫，或另就原規劃目的採取通盤檢討，並無明確之解釋或討論。 五、依本人意見認定，本案應是以「新訂竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區計畫」取代「新竹科學工業園區特定區主要計畫」，於「新訂竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫」通過公布時，同時廢止「新竹科學工業園區特定區主要計畫」。除因兩者規劃目的完全不同外，實質規劃內容相較過去亦大相逕庭，如仍認為屬「舊都市計畫之變更(通盤檢討)」不但無視兩者計畫規劃目的、規劃內容已不具同一性，且可能因解讀為「舊都市計畫變更」而規避政策環境影響評估所列之政策細項。因此，建議 貴委員會就本案新竹縣政府提出之「變更竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫(第二次通盤檢討)」應定性為「新訂竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫」。依此進而要求新竹縣政府進行政策環境影響評估。	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		六、縱使，貴委員會審議後，仍認為本案屬「原都市計畫之變更」而非「新訂都市計畫」(假設語氣)，但因本計畫規劃範圍涉及「水庫集水區」、「自來水水質水量保護區」以及附近有「新城斷層」等地質敏感區，地勢又屬丘陵地，多陡坡，目前多為完整之自然環境或農更使用之綠地，是大新竹地區重要之綠色基盤。又 108 年 8 月 14 日，監察院發布新聞稿，糾正新竹縣政府就轄內頭前溪水系自來水水質水量保護區內之汙染性工怠於清查及管理，且於已封閉之竹東鎮衛生掩埋場進行暫置垃圾，規避自來水第 11 條之禁止行為，確有怠失。本計畫卻又增加竹東鎮內住宅以及產業用地，相關廢棄物及廢(汙)水，新竹縣政府是否仍有餘力處理，亦有疑義。 七、本計畫規劃後土地使用，住宅區、住宅再發展區、零星工業區及產業專用區已占四成近五成(詳主要計畫書第 7-4 頁)對環境影響實為重大，例如:貴委員會仍認本計畫屬「舊都市計畫之變更」，建議仍應依政府政策環境影響評估作業辦法第四條第二項之規定，要求新竹縣政府進行政策環境影響評估，確認都市計畫就環境保護之政策方向，以兼顧開發及環境保護利益。 貳、政策合理性(缺乏具體產業需求、徵收農地之合理性) 一、新竹縣政府報部之主要計畫缺少具體產業專用區之事業及財務計畫內容，僅抽象聲稱有產業專用區規劃之需求，不具有政策規劃之合理性以及區段徵收之公益性及必要性。 (一) 經查，新竹縣政府公開展覽期間之主要計畫書第 3-30 頁(附件二)，有關廠商意願調查分析，僅調查至 91 年，且回收率僅有百分之二十九。民間團體業於新竹縣都市計畫審議時，反應此部分內容未臻具體明確，要求提供相關調查報告，並重新調查未來產業專用區可能進駐之產業類型及相關財務計畫，以確保本計畫確實有產業專用區之規劃需求。 (二) 但此次報部之主要計畫，非但未補充該部分之說明，甚至將原公展期間主要計畫書之第 3-30 頁(附近二)移除，此舉正正反應，所謂「竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區之規劃內容，空洞、模糊且無具體發展目標，而縣政府再以空泛的產業需求，推估本計畫之計畫人口及都市發展用地推估，最後再採取「區段徵收」方式進行本計畫之開發手段。無論其政策之規劃合理性	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		及區段徵收之公益性及必要性均不具備，難以服眾。 二、本計畫對於過去因禁限建造成人民無法有效利用其土地之問題，應無須以區段徵收作為開發唯一手段。徵收或區段徵收均屬對人民財產權之侵害，應優先考量其他最小侵害之可替代開發手段(市地重劃、農地重劃或調整使用分區)。本計畫多數居民反映公共設施之缺乏以及禁限建等問題，均有其他非屬區段徵收之方式可以解決及處理，卻未予以考量。就此部分，以有多位居民反應，故不贅述。 參、社會影響(徵收現有居民(尤以農民)生計之影響 如從 Google 空拍圖觀看本規劃範圍之現況，二三重埔地區，多屬完整之農業使用地區，雖然新竹縣政府已調查土地所有權人對於是否繼續務農之意願，但本計畫使用分區規劃和區段徵收，可能導致原有自然、優良的農業發展環境遭受破壞(地下水、水圳、空氣、土壤品質及生態系統等)，環境影響衝擊應為本計畫首要審慎考量的部分，前已說明。於此強調，當環境有所變異，原在此務農農民，實際糧食生產情形即有可能受到影響，如土地耕作面積不足、承租耕作之農民因地主有開發誘而拒絕續租等。本計畫之範圍，實為大新竹地區目前自然生態環境具有良好農業發展規模之地區，如果輕忽本計畫對農民生計之影響將另外造成其他社會問題。 懇請 貴委員會能多元考量本計畫對環境、社會等多重影響衝擊，本計畫範圍部分因涉及自來水水質水量保護區及水庫集水區，為大新竹地區難能可貴、具有完整生態之自然環境，過度開發造成的各項都市汙染以及水泥化後的城市面貌，是否仍為我國面對極端氣候衝擊追求經濟成長之方式?區段徵收是否為本計畫必要之開發手段?懇請 各位委員予以詳加考量，實感德便。	
逕人 15	竹東二重里地主權益自救會	一、新竹縣辦理「變更竹東鎮(工研院既附近地區)特定區主要計畫(第二次通盤檢討)案(原竹科三期計畫)」，為民國 76 年提出即遭反對之計畫，在民國 84 年國科會已具文放棄徵收，且科學園區已經在北中南各地設立開發均衡發展，但新竹縣政府卻不予解編，歷任縣長皆一意孤行，強徵民地有圖利特定對象之嫌，本會已經抗爭三十年，懇請內政府審查委員明察公理公義，支持解編，還地於民。 二、本會申請參加會議並發言報告，懇請給予 20 分鐘訴願說明，發言公民代表 5 至 6 人。 三、民之所望(人民對政府的信賴保護原則)內政部 108 年度施政計畫中明確宣示：依循行政院『安居樂業』、『生生不息』及	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		『均衡台灣』之施政願景；持續推動『人民安心、生活安心』、『國土永續、居住正義』；為全國人民打造一個安定、安居、安心的幸福家園。 四、此徵收安無其必要性，縣政府辦理此計畫，變更優良農地，強迫徵收庶民百姓安身立命之土地住宅，更無所謂促進公共利益之成效，其實為圖利財團、炒作土地...變相強取民眾財產來填補縣府浮濫之財政缺口。 五、本會強烈反對徵收計畫，請立即解編，歸還土地於民。	
逕　人 16	曾○○、馮○○、范○○	繁榮竹東，解決長久落後，創造就業機會支持竹科三期，全力支持竹科三期徵收，加速開發，福澤縣民百姓。	
逕　人 17	呂○○	同逕人 8 案	
逕　人 18	新竹縣美麗柯重城鄉發展促進協會	謹以新竹縣美麗柯重城鄉發展促進協會(簡稱促進會)的立場，陳述本案土地急需開發的「必要性」、「重要性」、「合理性」及「公益性」，建議政府積極推動本案的緣由。同時也期望賢明的政府，以協助高科技策略產業發展的精神，盡快完成此兼具「科技研發生產」與「生活機能改善」的新高科技產業基地。 一、 必要性 (一) 還權於民:此近 400 公頃的土地，被禁建限建 40 年之久，不但嚴重影響所有土地持有人的權益，而且限制了本地居民基本生活的條件與經濟生存發展機會。40 年以來，大多數的土地持有人，年事已高，無力耕種，加上農地繼承移轉，土地持有者越來越多，已經從當初的數百名持有者，增加到現今的三、四千的持有者。在現今大環境的變遷下，傳統農耕已經無法發揮有效的農業規模經濟效益，年輕人寧可外出尋求工作機會，也不願在家鄉耕作。 如今縣府啟動之開發案，正是改善我竹東鎮民的基本生活環境，也可增加在地就業的良好機會。請政府請聽我鄉親們的聲音，讓我們亦起更有效地利用此塊寶地。 (二) 交通網路:多年的禁限建之下，本地居民對外的交通僅僅以中興路為主，計畫區道路多為狹小的產業道路，道路縱橫錯雜，且夜間照明不足，十分不利通行。每逢上下班時段及假日，中興路長長因為車流量過大及車輛的爭道搶快，而經常發生車禍，造成道路嚴重阻	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		塞，致使交通整個嚴重癱瘓。 (三) 醫療就醫:開發區域內腹地廣大，卻沒有一家完善的醫療診所，為求救醫，則必須花費冗長時間及人力奔波於醫療院所的往來路上若為急症者、年高者或幼童需要緊急送醫時，其間之過程往往是聽天由命。 (四) 人口發展:昔日，竹東為全台三大鎮之一，但以近十年新竹縣戶政人口統計，竹北地區經開發後，人口數由民國 97 年 7 月的 129,609 人增加到民國 107 年 7 月 185,028 人，人口數處於攀升狀態。反觀竹東地區人口數，因無法開發及各種限制，而導致人口外移之故，由民國 97 年 97,086 人減少到民國 107 年 7 月 96,437 人，呈現出萎縮的負成長，也造成了新竹縣整個南北向人口數的對比嚴重失衡。 二、 重要性:本(原科三期區塊)是塊名副其實尚未開發之寶地,具有其相當的地理及地利之便，政府可以結合原有科學園區之延伸與附近產業，發展國際級 AI 智慧模範城市和亞太及物聯網研發中心基地。 (一) 毗鄰於工研院，為全台研究高科技人才密度最高的區域，目前院內已擁有大數據及智慧城市發展人才，可與政府科技計畫結合，優先發展及實現全世界推廣的智慧城市設計及規劃。 (二) 在中美科技產業供應鏈中，台灣與日、韓為重要的科技島鏈之一。本區域緊鄰之新竹科學園區，為高科技產品研發及生產之園區，若工業產業區能轉型 AI 研發及測試大平台，結合鄰近竹科的生產鏈，並加上物聯網的推動及實行，將能為科技產業帶來無法抵擋的商業利益，且能使台灣再度站上更高的世界科技舞台。 (三) AI 目前在台最大貢獻為醫療，引進 IBM”華生”人工智慧醫療輔助系統已成功幫助台灣癌症病人給予新治療方針，而台灣醫療目前發展 AI 困境是需要更多科技業及跨領域人才之結合，新竹恰好都同時擁有，『台大醫』未來智慧醫療領頭醫院，『工研院及竹科』科技業人才濟濟之區，這都必須仰賴政府給予跨領域整合平台及新發展土地的推動及實行。 (四) 因環境變遷經濟產業外移，鄰近此特定區內居住者多為年長者，包含其他關西、新埔等鄉鎮，新竹縣政府應正視新竹縣(除竹北市)年長者比例及老化城市的來	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		臨，藉結合農業保留區及此地理環境好山好水的特色，利用人工智慧等科技，發展樂活城市，建造符合高齡者居住的智慧園區，引用物聯網及 AI 與醫療結合來照顧長者，讓長者心理層面也可以結合農業保護區來給予身心樂活的區域，並達到農產專區更大的利用價值。 三、 合理性 (一) 土地徵收開發最可能被詬病的是炒作土地及工業區之設置所造成環境汙染的問題，地區內擁有土地權者多已超過十年以上，以政府在徵收執行及科技技術管理之能力上，吾等深具信心。 (二) 許多環保團體的抗爭，認為工業開發會造成環境汙染。但反觀世界潮流，先進國家如美國、澳洲等，已不再以環汙來抵制國家重要發展，而是利用人工智慧科技，提出各項環境監測及降低汙染源，可參考 2018 年 1 月世界經濟論壇年會內容，AI 如何解決環汙問題帶來經濟效益。台灣是個科技島，發展高科技必然之趨勢，相信也可利用科技降低環境傷害及汙染，達到自然環境與人類共存時代。 (三) 為維護本區域內各項農產品的區域優勢，政府可以持續鼓勵及保護，並利用 AI 區域性的發展及結合，例如:利用大數據做水利分析、氣候預測及農產品收成評估，以智慧化監測農產品之品質，利用物聯網達到農產品銷售最佳利益劃，以增加農產品之產業價值。 四、 公益性:全世界及將進入「人工智慧」的世界，台灣這一年來也推動許多重要 AI 及大數據與物聯網的人才培訓及計畫，各縣市紛紛也都投入產官學之合作。新竹縣是擁有最多科技人才的縣市，正可善加利用此一優勢，在這塊難得的寶地上，結合人文、科技、醫療等優勢條件規劃發展，相信對新竹縣民將帶來更良好的生活品質，對國家的經濟發展也將帶來全新的局面。 建議我政府積極利用本地域內，人文、科技、人文、地理、產業等特色，以民意為基準，以科技為導向。塑造國際級 AI 智慧模範城市和亞太及物聯網研發中心基地，開發新一代的科技園區。此一徵收案，不僅僅改善現今新竹竹東地區居民的基本生活福祉，也同時照顧所有選擇繼續耕種的農們之權益，走出台灣經濟獨特性。在發展高科技產業策略的同時，也保留了一片樂意盎然	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		的農田，創造出產、官、農、商等各層面共贏的局面。 基於「人盡其才、地盡其利、物盡其用、貨暢其流」的道理，我們深愛這個家鄉，更希望永遠能以生活在這個地方為榮，故此，我促進會所有會員等，咸皆贊成及認同縣政府對本案的規劃、徵收開發，此實為利國利民刻不容緩之國家未來發展大計畫之一。	
逕　人 19	呂○○○	同逕人 8 案	
逕　人 20	郭○○ (竹東鎮在地○產銷第○班○○○)	針對此案的一些意見: 一、新竹縣政府不會在內政部據實以告，轄內所有自辦重劃的細節。目前新竹縣有兩個正準備自辦重劃作為產業儲備用地的區域。這些小型的自辦重劃，新竹縣政府依法不用和內政部報告這些重劃案，目前一個在芎林，一個寶山，各在 10 公頃以下。如果未來有 10 個，那也會有 100 公頃。全臺灣各縣市政府都能如此操作。而新竹縣內目前最大的兩個徵收案，超過 900 公頃，而且爭議不斷，但縣政府絕不會和委員報告任何自辦重劃的案子，因為這樣對審核這件案子是絕對不利? 二、此計畫區包含四個里:柯湖、頭重，這兩個里可能有 90%以上的地主都想要被徵收，因為坡度高，地主不願意耕作，也不好耕作。而徵收案內，這個很陡、坡度高的區域，是被畫成工業區。至於二重、三重里，除了現有住家、部分工廠、小型林地之外，基本所有農田都在耕作，農民和地主也不願意被徵收，此區還種出冠軍米，我們產銷班還是縣政府的績優產銷班，而這些平緩的田區，是被規劃要蓋滿房子。 此次規劃的農地，仍然在區段徵收範圍之內，不想被徵收的農民地主，要被迫把自己的田地，徵收後再配回。田地將會大幅變小，而原有農業鏈全部被破壞，藉由解編，得以完整保持，而且這些農地大部分在計畫內被畫作住宅區，違背現有地主和農民的意願，也就是說，解編能滿足二、三重農產業用地和客家文化聚落的需求，自辦重劃能滿足柯湖、頭重想要蓋工廠的需求，這樣同時能滿足農業產業儲備用地、工業產業儲備用地，不是很好嗎?	
逕　人 21	竹東二重里地主權益自救會	同逕人 8 案	
逕　人	曾○○	本人所座落新竹縣竹東鎮柯子湖段 33○號面積 8458 平方公尺	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
22	柯子湖段33○地號	權利範圍 371/6640 為園區三期徵收案，本筆地號編定為宗教專用區域，本人同意納入區段徵收，實感德便。	
逕人23 (列席)	林○○、林○○、林○○、林○○二重埔段200-○地號	贊成被徵收 希望徵收後，分配在商業區用地	
逕人24	呂○○	同逕人 8 案	
逕人25	新竹縣竹東鎮公所	建請開發公道 5 兩側，改善設施，提升生活品質。 羅鎮長勳安，公道 5 兩側為外 5 里，屬本鎮之邊陲，西邊的關東橋及北側的竹北接大樓林立，公共設施完善。惟外五里爹不疼娘不愛，缺公設、道路狹窄彎曲、交通不便雜草叢生路邊髒亂等，居民淪為二等鎮民。建請鎮長及團隊協助公道五兩側及外五里都市規劃，改善環境，增加公設，提升生活品質，造福外五里的鎮民。非常感謝!	
逕人26	呂○○君等陳情人連署	同逕人 8 案	
逕人27	黃○○	同逕人 8 案	
逕人28	新竹縣美麗柯重城鄉發展促進協會	同逕人 18	
逕人29	新竹農田水利會	1. 108 年 8 月 2 日 貴府召開變更竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫(第二次通盤檢討)案相關單位協調會，本會竹東工作站邱站長文鴻向主席提出「竹東圳林春秀紀念園區規劃設計」之規劃報告，園區規劃位置為竹東鎮二重埔段 200-8 地號土地，土地使用分區目前為工業區。 2. 本會建議於貴府「變更竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫(第二次通盤檢討)」案，將該筆地號規劃成為「竹東圳林春秀紀念園區」使用，除呈現竹東圳水利工程的發展歷程外，並紀念竹東圳開鑿先賢對於竹東地區發展的貢獻，另提供一處寓教於樂的客家農業休閒遊憩場所。	
逕人30	陳○○	被政府扭曲的土地徵收條例及都市計畫法 內政部制定不符法律規定的行政命令、作業辦法，授與地方政府踰越法令規定的權利: 1、政府可以預留特定街廓，是開發爭議的問題核心。2 、產業專區可以規劃為工商混合區，沒有限定工業	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		使用。3、大學校地可以規劃為工商混合區，沒有限定教學使用。4、以土地所有權人受益程度，可以配地 40% 完成權利補償。 縣政府區段徵收及都市計畫放大內政部行政命令、作業辦法的操作效果: 1、以工業用地價格預留產業專區出售財團使用。2、台灣知識經濟旗艦園區縣政府以無償的方式提供交大竹北園區作為工商混合區，變相預留特定街廓、剝奪地主配地權剝。3、竹東鎮(工研院附近地區)計畫地勢、地形、地物不同的地區合併開發以利預留街廓。4、壓縮都市計畫生活區公共設施比例，提高可建築用地面積，除回收開發費用外，取得龐大開發利益。 區段徵收土地分配，應落實下列作業: 1、應依土地徵收條例規定，預計土地平均開發成本，作為原土地所有權人領回抵價地計算基準。2、應以土地平均開發成本計算應分配縣政府的土地權利價值。3、應確實揭露事業及財務計畫有關土地處分價格、開發費用及土地成本的計算。4、計算後可分配抵償地總面積比例若低於 50%，應說明開發費用及公設比例合理性，實際分配比例小於計算後比例，應說明原因。 上述相關問題重點說明如下： 1、縣政府預留街廓是開發爭議的問題核心，縣政府預留產業專區預先標售或專案讓售，不符土地徵收條例規定，不符法律保留原則，不符比例原則： 縣政府預留街廓是開發爭議的問題核心，係基於內政部行政命令有關抵價地分配街廓規定(土地徵收條例施行細則、區段徵收實施辦法)，縣政府所作的行政裁量，排除地主選配開發後特定街廓的權利，預留產業專區預先標售或專案讓售，不符土地徵收條例規定：必須符合國民住宅用地、安置原住戶或經行政院專業核准所需土地才得以讓售，而且必需在發交抵價地、讓售土地之後，其餘可供建築土地，得予標售、標租或設定地上權，不符法律保留原則，不符比例原則。除預留街廓外，縣政府對特定街廓規劃大街廓及建築基地最小開發規模限制，多數地主權值不足登記選配，妨害土地分配的公平性，變相預留街廓，不符比例原則，都市計畫應以鼓勵、獎勵大街廓開發的方式取代。 2、產業專區是工商混合區，不符都市計畫法分區管制，建議明確劃分，工業的部分設置高等研究園區，商務及服務業的部分開放地主選配： 縣政府以工業用地價格取得產業專區，產業專區規劃工商混合區，沒有明確法源依據，不符都市計畫法土地使用採分區管制之法令結構。沒有限定工業使用，商務及服務業使用，讓地價上	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		漲，排擠工業用途。進駐的商務事業需要都市設計委員會許可，讓縣政府可以掌握事業進駐與否的權力，未來恐怕淪為政府與財團土地炒作及利益輸送的工具。建議回歸都市計畫法分區管制精神，明確劃分工業、商務及服務業用地。為了避免土地私有化衍生的土地炒作或違規使用，達到工業使用目的，產業專區工業使用的部分，建議設置土地國有化的高等研究園區，以公有地指配，公有地不足指配，辦理專案讓售。產業專區商務及服務業使用的部分，開放地主登記選配。 3、交大竹北園區名義是公共設施，非屬土地使用分區，為何適用土地使用分區管制要點，規劃為工商混合區?不符都市計畫法規定： 縣政府在竹北台知園區計畫劃設交大竹北園區，以都市計畫法認定是公共設施學校用地，以土地使用分區管制要點規劃為工商混合區，計畫以促進民問參與公共建設方式交給企業財團使用，與產業專區相同，必需提報都市設計委員會審議通過，但是公共設施非屬土地使用分區，為何適用土地使用分區管制要點規定，規劃為工商混合區?不符都市計畫法規定。縣政府以無償的方式提供不具公共設施性質的交大竹北園區，變相預留特定街廓、剝奪地主配地權利。建議取消交大竹北園區，若竹北台知園區計畫能夠設置高等研究園區，交大應依規定申請核配用地，設置研究單位。 4、開發後各區土地混合交換，只是有利縣政府預留街廓，徒增紛爭，建議依明顯之地勢、地形、地物劃定範圍，分區開發： 區段徵收範圍選定原則，應依當地地勢、地形、天然環境等實際需要劃定。市地重劃實施辦法規定，重劃地區範圍應儘量配合都市計畫之閭鄰單位辦理，邊界並應依明顯之地形、地物劃定。竹東鎮(工研院附近地區)計畫有各種不同地形，形成許多不同分區，若全區合併開發，無論區段徵收或市地重劃，開發後各區土地混合交換，交換價值不易衡量，只是有利開發單位預留街廓，徒增紛爭，建議依明顯之地勢、地形、地物劃定範圍，分區開發。區段徵收適用在都市及非都市土地，進行農業區或農業用地使用變更，市地重劃的必要性在於特殊情形，如已發佈細部計畫或小面積土地開發，原位分配相對公平，大面積土地開發若採用市地重劃，容易因為開發單位主導，影響分配結果公平性，造成異議、訴訟案件發生不斷。 5、建議提高生活區學校、道路用地比例，增設文小、文中、文高，社區道路不應低於 10 公尺、主要道路不應低於 30 公尺：	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		無論區段徵收或市地重劃，常見地方政府壓縮生活區公共設施比例的情形，尤其在學校用地及道路用地，建議都市計畫生活區、產業專區土地使用計畫面積應分別列示。高鐵新竹站都市計畫學校用地比例 5.16%，竹北台知園區計畫不含交大竹北園區，學校用地比例僅有 1.79%，竹東鎮(工研院附近地區)計畫人口 23,000 人與計畫區所在的頭重、二重、三重、柯湖里等地區現住人口 27,000 人，合計 50,000 人，合併檢討推估學生人數，學校用地明顯不足。建議竹北台知園區計畫及竹東鎮(工研院附近地區)計畫增設文小、文中、文高等學校用地。比較各都市計畫的道路用地比例，高鐵新竹站都市計畫 24.38% (不舍生醫園區道路)，竹北台知園區 19.30%，竹東鎮(工研院附近地區)計畫 11.15%，顯示竹北台知園區、竹東鎮(工研院附近地區)計畫道路用地比例過低，造成住、商用地街廓長度過長、深度過深，建議增加道路用地比例，社區道路不應低於 10 公尺、主要道路不應低於 30 公尺，聯外道路應由中央政府、縣政府、竹科補助興建費用。竹東鎮(工研院附近地區)計畫高速公路以南地區腹地狹小，交流道不易設置，二重交流道計畫地點庭、預先做可行性分析。 6、縣政府壓縮都市計畫生活區公共設施比例，提高建築用地面積。除回收開發費用外，取得龐大開發利益，不符土地徵收條例立法目的： 區段徵收實施辦法:需用土地人訂定抵價地總面積峙，應考量開發目的、開發總費用、公共設施用地比例、土地所有權人受益程度等因素。都市計畫書說明：區段徵收屬自償性土地開發，其財務計畫以收入與支出平衡為原則，不以營利為目的。但是縣政府認為配地總面積名目比率 40%，就土地所有權人受益程度，已依法補償，剩餘建築用地歸縣政府所有，為求開發利益極大化，縣政府壓縮都市計畫生活區公共設施比例，提高可建築用地面積。土地處分收益列入實施平均地權基金，雖然層於自償性基金，是否用於彌補縣政府的財政缺口?縣政府是否沒有公開過去開發案件實際開發成本與土地處分收益及盈餘資金流向?除回收開發費用外，縣、政府取得龐大開發利益，不符土地徵收條例立法目的：保障私人財產，增進公共利益。 7、依土地徵收條例規定，應預計土地平均開發成本，作為原土地所有權人領回抵償地計算基準，但是縣政府未依規定計算： 依土地徵收條例規定，應預計土地平均開發成本，估計路線價或區段價，經評議委員會評定，作為原土地所有權人領回抵價	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		地計算基準，但是縣政府未依規定計算土地平均開發成本。土地平均開發成本合理的計算方式：(開發總費用+參與分配的土地總市值)+開發後可建築用地面積=平均開發費用+負擔公設比例的單位土地成本(註:負擔公設比例的單位土地成本=現金補償價格x 參與分配土地的平均公告現值對一般農地比率+(1 一應負擔的公設比例))。以開發後建築用地分攤平均開發費用(不合地價補償費) ，台知園區平均開發費用：每坪 3.40 萬元，與 106 年 10 月版都市計劃書揭露的平均開發費用 2.34 萬元比較，暴增 45%並不合理，姑且以此單價試算，縣政府計畫對一般農地現金補償價格：每坪 8 萬元，假設參與分配的土地平均公告現值是一般農地的 1.2 倍及地主應負擔的公共設施比例以 40%計算，土地平均開發成本:每坪 19.40 萬元。竹東鎮(工研院附近地區)計畫平均開發費用:每坪 2.01 萬元，縣政府計畫現金補償價格:每坪 4 萬元，假設參與分配的土地平均公告現值是一般農地的 1. 2 倍及地主應負擔的公共設施比例以 40%計算，土地平均開發成本:每坪 10 萬元。 8、基於法律平等原則實現「公平補償」應以土地平均開發成本計算應分配縣政府的土地權利價值，清除縣政府超額受配的土地面積： 依土地徵收條例規定，縣政府撥用或讓售地價及標售底價，應以開發總費用為基準，按土地條件優劣估定。台知園區縣政府估計土地標售價格，產業專區(工業、商務及服務業用地)每坪 16 萬元及住、商用地每坪 28.08 萬元，計畫可達到財務平衡。竹東鎮(工研院附近地區)計畫縣政府估計土地標售價格，產業專區(工業、商務及服務業用地)每坪 7.2 萬元，計畫可達到財務平衡。但是估計的開發後地價過低，不僅低於市價，甚至低於平均開發成本，由地主負擔損失並不合理。台知園區縣政府以私有土地地主 10%領取現金補償、縣有地以外之公有土地 40%作償，竹東鎮(工研院附近地區)計畫縣政府以私有土地地主 15%領取現金補償，縣政府如果高估私有地領取補，償面積及提高公有地作價面積，開發成本大量虛增，縣政府受配土地面積暴增、預留面積更大，更不合理。平均地權條例對區段徵收定義：政府強制民間參與的土地合作開發事業。為求區段徵收制度基於法律平等原則實現「公平補償」開發後之獲益應平均分配予土地所有權人及需地機關，應以土地平均開發成本計算應分配縣政府的土地權利價值，清除縣政府超額受配的土地面積。 9、應確實揭露事業及財務計畫有關土地處分價格、開發費用及	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		土地成本的計算，沒有揭露或揭露不實，不符行政程序法誠實信用原則： 地主應負擔的公共設施比例，不應包含公有地無償提供公共設施及未登記地面積，而且在參與分配的公有土地面積中，是否有未具分配權力的公有地及未登記地?都市計畫書沒有揭露相關資訊。台知園區以 106 年 10 月版都市計劃書揭露的徵收範圍平均公告現值 116,356 元及配地總面積 40%計算，公告現值 8,000 元的農地配地率 2.75%，本次計劃書沒有揭露徵收範圍平均公告現值。竹東鎮(工研院附近地區)計畫 107 年 5 月版都市計劃書揭露的徵收範圍平均公告現值 15,011 元及配地總面積 40%計算，公告現值 6,000 元的農地配地率 16%，配地率如此偏低，是否不合理?抑或縣政府不願公開真實配地比例，故意提供錯誤資料?都市計畫書應確實揭露事業及財務計畫有關土地處分價格、開發費用及土地成本的計算，沒有揭露或揭露不實，不符行政程序法誠實信用原則。 10、計算後可分配抵價地總面積比例若低於 50%，應說明開發費用及公設比例合理性，實際分配比例小於計算後比例，應說明原因： 地主領回抵價地總面積比例以 50%為原則，縣政府應以：現金補償價格×參與分配的土地平均公告現值對一般農地的比率÷土地平均開發成本，計算可分配抵價地總面積比例：台知園區 49.48%、竹東鎮(工研院附近地區)計畫 48%，當計算後的抵價地總面積比例低於 50%，應說明開發費用及公設比例的合理性，若實際分配比例小於計算後的可分配比例，應說明多分配縣政府開發後土地面積的合理性及影響，若是多分配的理由是開發後土地市價低於土地平均開發成本，區段徵收就沒有效益，縣政府的用地需求為何不採用一般徵收?這才是符合土地徵收條例，合情、合理、合法的做法:抵價地總面積，以徵收總面積百分之五十為原則。因情況特殊，經上級主管機關核准者，不在此限。但不得少於百分之四十。 11、解決之道在於縣長是否同意修正都市計畫及區段徵收規劃內容；對內政部提起行政訴訟，確認是否依法行政，提升政府治理水平： 縣政府一味堅持縣政府利益極大化，對異議的地主採取原地保留或剔除開發，無視地主異議理由，造成開發後土地夾雜或地籍線曲折不整，都市發展用地支離破碎。提起行政訴訟，法官會說：係基於內政部行政命令規定，縣政府所作的行政裁量。但是法律	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		授權來源不明，土地徵收條例、都市計畫法沒有相關規定，政府行政沒有法律依據，解決之道在於縣長是否同意修正都市計畫及區段徵收規劃內容，若是內政部強行通過開發計畫，對內政部提起行政訴訟，確認是否依法行政，提升政府治理水平。	
逕人31	莊○○	同逕人 8 案	
逕人32	張○○、張○○、徐○○ 二重埔段196-○、196-○、193-○地號	申請人上開土地經查詢結果被列為住宅再發展區，因該土地面臨現有道路及本計畫案計畫道路，221 巷道彎曲狹窄，寬度僅容小客車通行，現有房屋老舊不堪使用，每逢雨季因地勢較低，排水溝排水不良導致淹水，被列為再發展住宅區亦無法興建房屋，本案與學府路旁有面臨現有道路的案例不同，懇請予以本陳情案土地納入徵收範圍，誠感銘謝。	
逕人33	新竹縣美麗柯重城鄉發展促進協會	同逕人 18	
逕人34	竹東鎮公所	1. 108 年 8 月 2 日 貴府召開變更竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫(第二次通盤檢討)案相關單位協調會，本會竹東工作站邱站長○○向主席提出「竹東圳林春秀紀念園區規劃設計」之規劃報告，園區規劃位置為竹東鎮二重埔段 200-8 地號土地，土地使用分區目前為工業區。 2. 本會建議於貴府「變更竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫(第二次通盤檢討)」案，將該筆地號規劃成為「竹東圳林春秀紀念園區」使用，除呈現竹東圳水利工程的發展歷程外，並紀念竹東圳開鑿先賢對於竹東地區發展的貢獻，另提供一處寓教於樂的客家農業休閒遊憩場所。	
逕人35	新竹縣美麗柯重城鄉發展促進協會	一、監察院針對民眾陳情「變更竹東鎮(工研院附近)特定區主要計畫暨細部計畫案」，於108年9月9日以院台內字第1081930729號函之內容，對於40年來長期受禁限建委屈的絕大多數沉默、善良、贊成徵收開發的地主意見，鮮少著墨，實欠公正、公允。 二、此案名習稱「科三期」，此案禁建、限建長達40年，是目前全國較大型開發案中延宕最久的。影響了二~三代人的成長歷程，諸如滿布危險老舊建物(低矮、漏水、昏暗、簡陋為普遍現象)，產權極為複雜，佔耕糾紛頻傳，地主與佃農糾纏不清，基礎建設落後，教育與醫療資源的匱乏等等與社會脫序的落後現象不勝枚舉。地主長期受到二等公民的待遇，深受委屈，懇請監委為絕大多數贊成徵收的地主，主持公道。	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		三、該報告無視於佔耕、詐騙湧泉補助之不當得利現象，未徵詢多數贊同徵收者地主之意見，調查欠周詳，僅憑產銷班(佔耕大戶)一面之詞，就加以定調，令人遺憾！ 四、懇請委員對此調查報告，詳閱贊成方意見，再深入實查，將調查真相公諸各界，鑾縣政府承辦人員付出的努力，權益長期遭藐視的廣大地主一個公道。 五、憲法第十五條明定保障人民財產權，新竹縣政府規劃的徵收案，充分尊重人民自有財產的處份權，(參加徵收、選配農業區、原地保留等)，完全符合憲法第十五條的精神。 六、民國106年8月1日，政府頒布「危險老舊建築重建條例」明定股利超過卅年建物重建，而本地區所有建物均超過卅年，禁不起大型災害，屋主等到牆倒屋塌，仍等不到可興建新居的時機。 七、另準備完整資料，另行補送三位監委及縣政府。(內容同逕人6)	
逕　人36	緯創資通股份有限公司	本公司擬擴大在臺全球運營中心，建立智慧工廠，惠請新竹縣政府協助提供竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區用地以俾進行設廠規劃。 一、本公司於中華民國107年，為響應政府台商鮭魚返鄉政策，配合台灣科技發展方向，將位於新竹科學園區內的新竹工廠轉型成高附價加值產品(如AIGPU系統、5G網路交換器、雲段伺服器…等)之生產基地，並發展人工智能AIoT人才培養及研發中心。 二、於中華民國108年陸續成租他公司廠房，加碼投資，惟已面臨無合式廠房可使用之限制。 三、為長期投資台灣、提升產業競爭力並促進臺灣經濟發展，本公司擬興建自有廠房。故擬會請新竹縣政府協助提供竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區用地以進行規劃設廠。 四、建廠用地需求面積約為5公頃。 五、時程：中華民國109年取得設廠用地，110年開始運營。 六、敦請新竹縣政府統籌相關單位，協助本公司盡速取得設廠用地。	
逕　人37 (列席)	范○○	主旨：變更竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫(第二次通盤檢討)案暨「擬定竹東鎮(工研院附近地區)細部計畫案，禁限建長達 39 年，民生基礎建設嚴重不足，衍生地方各項整體發展落後造成民怨甚鉅，土地使用區劃分為工業用地，政府漠視民意損及權益，相關主管機關嚴重有違失之責。 說明：徵收區土地所有權人每年同樣繳稅給政府卻沒有得到應有經濟建設成果，完全漠視民意嚴重損及土地所有權人【公	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		益性】與【必要性】之權益。 陳情事項： 1.023○納入區段徵收後換到竹東二重埔段地號0238-○、0238-○、024○ 與范家洋樓建築、地塹上方所設置農業區連成整體區塊，利於後續推動休閒與精緻農業整體規劃健全之發展。 2.此徵收計劃區土地被納入竹科三期計畫，遭政府 限建、禁建，我至今還住在祖父留下來的磚造 三合院房子，到現在家裡還在用地下水、燒柴， 連房屋要翻修或重蓋，也因土地種種限制不被 允許，讓在這片土地生活的居民，時光幾乎靜 止，房舍老舊不能重建只能做【修補再修補】，民 生基礎建設停滯在民國 60 年生活情境，生活機能嚴 重失序，禁建合法農舍與資材室農發條例在此區域 完全無用被限制荒繆現象。 3.居民應有之【公益性】與【必要性】民生基礎建設嚴重不足，且無任何公共建設生活機能不佳， 無天然瓦斯與自來水管線建構率不到 5%荒繆現象，漠視居民應有民生基本的權益。 4.計劃區進出道路彎曲狹小，路寬只有約 3～4 公尺，道路縱橫雜錯且夜間照明不足，不利通行影響行車安全甚鉅，且所有道路且均為私有地，沒有一條道是由政府徵收所取得開設之公有道路。 5.基礎公共設施建設嚴重不足，比鄰近寶山鄉、芎林鄉還不如。 6.【百姓苦與痛】農地土地使用區分為工業用地長達 39 年，我要往精緻與休閒農業從事有機耕作農民，農民無毒耕作過不了有機這關【有機】認證第一關審查時資格就不符，影響農民有機認證應有權利(附件 1)。 7.尊重不願意納入區段徵收土地所有權人之土地，均剔除於此計劃區區段徵收範圍，並全部保留，農地使用區分依都市計劃程序審查解編回到原地目,相對的如【強徵農地】、【減農】、【大埔事件翻版】、【影響農民生計】、【耕作權】等言論即不成立。 8.願意納入區段徵收土地所有權人，有主宰自有土地使用之權利，自有土地自己決定土地的未來與生活機能方式，不需要外人來決定與干涉，還我土地【公平正義】自有選擇使用機能與權益。	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
逕人38(列席)	江○○二重埔段196-○、196-○地號	本人所有房地贊成納入區段徵收，該房屋已不堪使用。221巷巷道狹窄。	
逕人39	陳○○	1.「園區三期，綠能村。」這名字好聽，國際上，容易辨認。 2.整個園區，要有正面的電、氧，產能。 3.力行路櫻花大道，中間種櫻花，兩邊夾尤加利，延伸目前力行路型態。Eucalyptus（尤加利樹）是世界長得最快、製氧量大，是澳洲進口樹，台灣潮濕，適合尤加利樹。加州乾，會引起大火。加州怕火，改種 redwood（紅木），cypress（柏樹），and Juniper（松樹），也都長很快，僅次於尤加利樹。巴西賣世異銀行，製氧，再轉賣給需要大量排碳國家，如美國，每年有上億收入。尤加利樹木材製紙、製氧、製藥。 4.園區，要有停車大樓。太陽能屋頂，電、氧氣，自給自足。我兒子在 spscaship（太空船），他女友在 apple headquarters infinity loop，女兒在 cisco 及 Facebook，我在 Qualcomm，都是規劃很好的園區。每個園區，都跟園三差不多，園三可以參考。 5.客家文化村；古蹟保存。(效法竹北新瓦屋方式) 6.台積電微奈米廠，發展 5G，電動車晶片、人工智能、綠能晶片。 7.參考 apple spaceship,googol village,Qualcomm San Diego 53 campuses,Cisco town,Amazon moray hill town,Texas silicon gorge,Texas silicon hills,Santa Brabara silicon beach，都是很好區段徵收榜樣。 8.開放小區域市地重劃，如，客家文化村。按縣府規劃，讓他們自己做，只一小區開放，縣級開放，30 公頃以下。部份客家村，縣府控管，開放小區塊，市地重劃。 9.大區域，交通、水源、電力、學校、機關、河川、公園，要科管局、交通部、河川局、水利局、台積電，參與及補助。市地重劃、無法做好。 10.聯合電網： 由於交流電無法儲存。加州電網，是用人工智慧，找出 peak power（尖峰用電）,peak area（需求地區），結合聯合電網概念，家家戶戶發電，電廠發電，電力公司 PG&E，Esison，只做管理。	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		發電的家庭，電表是負的，電力公司給錢；電表是正的，要付費給電力公司。交流電無法儲存，直流電可以儲存。交流電轉直流儲存，轉化率只約 50%，其餘變成熱能。直流再轉交流，又只有 50%，轉去儲存，又轉回使用，剩 20%。美國不儲存電能，只產生要用的兩倍(as needed). 區域內廠商與住戶安裝屋頂太陽能發電板，搭配電池儲能，太陽能發電板轉換後用不完的電（電池儲滿）再搭配轉換器（直流轉交流）匯入台電電網，若干年後的太陽能發電板除疫後，可效法美國的 Glass beach 於海灘風化後變成五顏六色的琉璃矽石，美化海灘並帶來旅遊商機。 矽谷及加州公司、機關、加油站，都有電動車充電站。園三綠能村，也應提供。停車場邊，要有 10-20 個充電樁，充完電，會自動通知員工來換車，完全智能化服務。 台積電製造的晶片，也加註綠能製造百分比。這點很重要，往後，美國晶片設計商，都會要求台積電加註。 11.聯合水網： 水與直流電一樣。可以存儲。電可以成聯合電網（Grid），動態互相支援缺電地區。水也一樣，型成聯合水網。將石門水庫、寶山水庫、永和山水庫（中港溪水流豐盛）、大浦水庫、鯉魚潭水庫、明德水庫、地下水、儲存水，接在一起，相互支援，減少缺水風險。 取消隆恩取水口，人民喝水庫水，喝好水不是問題。 2024，石門水庫支援新竹，其實，是聯合水網的一種。桃園缺水，新竹也可以北送。 農業用水很浪費，科技廠商用水有回收循環使用，但農業用水並沒有回收機制，可以每個農耕戶製造水塔蓄水，需要時可以放出來耕作用，而不是溪水放任流往頭前溪入海。每個大樓，都要裝太陽能、儲水。將發電、水庫，分散到每個家庭、農業區。農業區改推有機室內種植，使用循環水，可以節省用水。 關於科三期園區內，客家村農業區的規劃，除了農路與灌溉水渠規劃以外，可以效法新加坡、美國、日本的做法，讓農業區的經營業者可以提高產值。全改室內有機種植，政府補助，國際試範農場。目前桃園的源鮮有機農場，國際上很有名（室內 multi-level organic farm）室內，省水，容易用人工智慧植物生長及控制蟲害。政府補助輔導。 室內有機種植，是用太陽能、LED、24 小時，人工智慧控制，最適成長環境，省水又省電，政府可搭配有機認證並發給認證標	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		籤。數十層種植，增加產值效益，省水、省電、不受颱風、斷水、斷電、蟲災、外界污染影響，擴大耕種面積數十倍，農委會，都知道如何轉導。 12.水污染問題： 廢水處理廠升級，不只處理民生用水，要能處理工廠廢水。或是科三期埋設專管輸送廢水連結到新竹科學園區內的廢水處理廠做淨化處理。工廠廢水處理廠處理合格過後，專管排放直接入海，加上農業區有機農場規劃，不再使用農藥，就不會有河川污染問題。 13.斷層問題： Cupertino is apple city（蘋果城）整座城市是建在斷層上的。參考國外浮動式建築，移除地震剪力。五樓以上建築，消防車灑水無法到，加消防管，專管加壓式灑水系統。街道，要夠寬消防車行走。要有消防管，緊急逃生梯及消防管。可參考之緊急逃生系統（需專家評估）。 14.目前金山街最大樓層，由 3.5 層提高到 5 層。外加違章建築容許 2 層左右，每個地號，容許 100 平方米。大面積，可分割幾個地號，我金山街套房，有 3 個地號，容許 300 平方米。我只用 100 平方米，是在違章建築法規容許範圍。 最大樓層加高，增加建蔽率。加強建築安全法規，逃生梯、逃生管、灑水管。如此，可以彌補，配地的不足。San Francisco,大樓，有數十層。都是建在斷層上。園三可以依金山街，專案立法。金山街是日落條款。 園三跟金三街類似。都是徵收補償配地。可以先訂，是日出條款。 15.將有路沖街角，改為停車大樓、太陽能充電，門號不要有「4」，廣東話、日本話、台灣話，都是「死」的意思。我的樓層、電梯都跳過 4 樓，變成 5 樓。 園三綠能村，產業、農業、共生，成國際地標!!	
逕人 40	傅○○ 三重埔段 105-○地號	陳情理由： 1.本土地缺水休耕無法耕種。 2.附近原列入客家休閒地之土地也改為徵收配地範圍 建議事項： 將本人土地原先列為客家休閒農地，改為列入徵收配地範圍。	
逕人 41	陳○○ 二重埔段 273-○ 地號 傅○○	主旨：陳情維持竹科三期開發案，仍以竹東二重埔大圳以北土地劃入開發案為禱，詳如說明，恭請核准為禱。 一、本案前於民國 86 年既確定竹科三期開發案，係以竹東二重埔大圳以北土地為區段徵收，殊屬合乎情理，而非以高速公路為	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
	二重埔段255-○、26○地號	界以北。 二、本案雖經民國 86 年、108 年乃至 109 年經縣府、內政部多次開會審查，亦是力求符合未來發展。因此，需求分母逾大，以符合開發效益，更能達到對此區域地主之公平性。 三、本全區從原一期 200 多公頃，到二期 300 多公頃，未來三期也宜較前期更擴大為妥，以免爾後需要政策推展落實擴大將更困難。 四、本區域土地所有權人除三戶已建合法房屋外，約有 10 多公頃荒廢土地，雜草叢生，均未反對區段徵收，故不宜剃除，宜以納入區段徵收範圍內，此亦符合內政部民國 109 年 12 月 28 日開會(土地使用調整)原則五，故宜納入徵收範圍為妥，因此區域土地地勢均屬平坦，且常缺水不適耕種，且緊鄰道路，無坡度之疑慮。	
逕人42	陳○○	新竹縣竹東鎮頭重埔、二重埔、三重埔、工研院，以至延伸至新竹縣、市界，這一帶是新竹科學園區之三期預定徵收區域，早在中華民國四十以至九十幾年，原本就要徵收土地了，由於中央官方行政躊躇不定，又地方選舉之紛紛擾擾，以至干擾到土地之徵收!以至於徵收土地至今就延滯了!現在新竹縣寶山鄉變成名符其實，真正的寶山了!為了台積電半導體等產業要快速建廠房，需求土地就很急迫!而再陡峭的地形照常徵收後急速的開發!現在徵收竹科三期正是時候!我曾建議新竹縣寶山鄉新竹縣議員邱議員，我的竹東鎮二重埔的親友，土地就是位於徵收竹科三期之邊界，他們還是希望政府早一點徵收竹科三期土地，否則土地懸在那裡按兵不能動呀!立此陳情書以為建議，陳情書 懇請 林立法委員為洲先生，在國會上書政府立法徵收，為新竹縣竹東鎮二重埔民發聲，力爭鎮民的權利!要不然全省各地方都極力爭取設立：科學園區；例如：最近高雄市也爭取台積電設廠!	
逕人43	莊○○ 三重埔段100-12 地號 邱○○(代理人)	民國 76.12.4 發布實施之「變更新竹科學園區特定區主要計畫」部分新竹縣竹東鎮三重埔段 100-○地號未列入範圍。 申請人之工地座落於新竹縣竹東鎮三重埔段 100-○ 地號，現為非都市特定農業區。其毗鄰 100-○ 地號為上述之特定區之主要計畫地，是否遺編定。申請亦同意徵收。檢附三重埔 100-○、100-○謄本、地籍圖、分區證明。	
逕人44	陳○○ 二重段273-○ 地號 葉○○	請准予陳情維持竹科三期開發案，仍以竹東二重埔大圳以北土地劃入開發案為禱，詳如說明，恭請核准為禱，請查證。 一、本案於民國 86 年即確定竹科三期開發案，係以竹東二重埔大圳以北土地為區段徵收，均屬合乎情理，而非以高速公路為界以北。	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
	二重段249-○、250-○地號 陳○○ 二重段256-○地號 楊○○ 二重段249-○地號 詹○○ 二重段262-○地號 甘○○ 二重段223-○、223-○、250-○地號 傅○○ 二重段26○地號	二、本區域土地所有權人佔9成人數都同意區段徵收，故不宜剔除，以利竹東地區發展，而利更多就業人口，造福鎮民，故不宜剔除。 三、此亦符合內政部民國109年12月28日開會(士地使用調整)原則五，故宜納入徵收範圍為妥。因此，區域坪勢平坦，且常缺水，不適宜耕種，又緊鄰道路，無坡度之疑慮。 四、請鈞府惠予同意，依內政部營建署110年7月7日營署都字第1100045697號函說明二，請惠予勞神准予劃入區段徵收為感。 五、謹併陳情意見綜理表一份，請惠予卓採為禱。	
逕人45	廣昌資產管理股份有限公司	為新竹縣政府（下稱該府）私設「新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮區段徵收開發計畫建設基金」(下稱該基金）與前承包廠商間民、刑事訴訟尚未釐清，敬請暫緩該府有關「變更竹東鎮(工研院暨附件地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）案」之審議。請查照。 一、本公司110.1.5廣管字第11001002號函諒達。 二、該府於96年間委由本公司承包之竹科三期開發案（現更名為「變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）案」)因該府片面依據不適用之政府採購法終止契約，有關賠償本公司事宜，現正由最高行政法院審理中；另該府涉及私設建設基金且帳目不清乙節亦由本公司依法訴請檢方調查中，先予敘明。 三、頃據新聞媒體（如附件）批露，立法委員林為洲邀同鈞長與新竹縣長楊文科座談，席間鈞長允諾加速竹科三期之審議。唯查該府有關竹科三期送審之主體資料（內政部都市計畫委員會第686次會議送審計畫）皆由本公司獨資完成，其中該府涉及侵佔本公司著作權之實，且與本案相關之訴訟案件尚在審理中，今若由貴署為其審理通過（等同背書)，前後案糾纏不清，嗣後將衍生更複雜之財務與司法糾紛，實為不妥。 四、再者，新城斷層橫跨竹科三期開發範圍，其潛在危機不言可喻，更遑論該地區水資源不足，前不久水荒之窘境，殷鑑不遠，	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		今如再增闢大型工業區（連帶新增之住商區）必將造成供水之嚴重不足，實不宜因懾於地方首長結合同黨立法委員之壓力，而作出偏離專業之決策，恐遭後人非議，且台灣已進入地震頻仍期間，萬一斷層陷落，因重要工業聚集該地區，恐造成國家重大損失，敬請慎緩審理該案。	
逕人46	傅○○ 傅○○ 傅○○ 黃○○ 呂○○ 頭重埔段57-○、57-○地號	事由：本人持有土地區域，新竹縣都市計畫委員會無故變更為保護區，不智不該。 說明： 一、本人農地新竹縣竹東鎮頭重埔段地號 57-○、57-○位於竹科三期徵收範圍內。灌溉渠道因早年工研院中興院區成立施工不慎毀損圳路，無法復原，業經竹東農田水利會勘查確認，證明為無法灌溉區域。40 年來因無法種稻僅能使用自來水種菜，成本極高，導致家庭經濟十分窘迫，苦不堪言。 二、本人土地前臨中興路，後為工研院圍牆，左右皆為工廠包夾，並且工研院承租左側工廠已有 20 多年。 建議：「研發」是國家經濟的命脈，請相關部門長遠考量，本區規劃為「零星工業區」或「工研院研究用地」，為國家做最好的貢獻。並且可以改善目前殘破的外觀，影響參觀工研院外賓的不好印象。 附件： 一、原計畫為住宅區 二、增光玻璃廠廢棄廠房。	
逕人47	傅○○ 頭重埔段57-○、57-○、57-○、56-○地號	一、事實經過：民屬農地是於民國 45 年購入的，民國 67 年，工業技術研究院中興院區，在新竹縣竹東鎮頭重埔段，中興路四段設立。民國 76 年 12 月 4 日，發佈實施之「變更新竹科學工業園區特定區主要計畫」將民屬農地號 57-○、57-○、57-○、 56-○ 規劃為保護區至今。民國 89 年 3 月 16 日，竹科管理局具文告知新竹縣政府，本計畫已無土地使用計畫，並放棄依『科學工業園區設置管理條例』辦理用地徵收也無繼續規畫徵收作為高科技產業使用之計畫。在新竹縣政府的隱瞞拖延下，土地並沒有解編還地於民。 二、違法失職情事及其證明方法： 1.在變更新竹科學工業園區特定區主要計畫」的細部計畫拖延未完成下，致使民屬農地列為保護區的房舍都被管制而禁建四十餘年之久。所以上述錯誤要有人員負責任並需要立即改善。 2.工研院中興院區設立至今不斷擴建，卻不徵收東西兩大門之間約 5 公頃土地(包含工業用地)。害得民屬農地被工研院中興院區及工廠地號 56-○、57-○、57-○ 等包圍造成土地貧瘠，不利耕作。 三、具體訴求： 1.本區農地應儘速解編及解除禁建，符合民意與社會公平正義。	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		2.本計畫已有四十餘年了，為何沒有交付執行? 3.民屬農地附近區域介於工研院中興院區東西兩大門之間，面積約有八分地，區域狹小根本不適合都市計畫而管制，盼能儘快解除禁建。	
逕人48	陳○○二重段273-○地號 葉○○二重段249-○、250-○地號 陳○○二重段256-○地號 楊○○二重段249-○地號 詹○○二重段262-○地號 甘○○二重段223-○、223-○、250-○地號 傅○○二重段26○地號	請准予陳情維持竹科三期開發案，仍以竹東二重埔大圳以北土地劃入開發案為禱，詳如說明，恭請核准為禱，請查證。 一、本案於民國86年即確定竹科三期開發案，係以竹東二重埔大圳以北土地為區段徵收，均屬合乎情理，而非以高速公路為界以北。 二、本區域土地所有權人佔9成人數都同意區段徵收，故不宜剔除，以利竹東地區發展，而利更多就業人口，造福鎮民，故不宜剔除。 三、此亦符合內政部民國109年12月28日開會(士地使用調整)原則五，故宜納入徵收範圍為妥。因此，區域坪勢平坦，且常缺水，不適宜耕種，又緊鄰道路，無坡度之疑慮。 四、請鈞府惠予同意，依內政部營建署110年7月7日營署都字第1100045697號函說明二，請惠予勞神准予劃入區段徵收為感。 五、謹併陳情意見綜理表一份，請惠予卓採為禱。	
逕人49	劉○○二重埔段290-1○地號	敝人劉○○在二重埔段持有 1/2四筆土地 290-○、290-○、290-○、284-○地號，當初縣府徵詢要不要給縣府徵收，敝人同意徵收，如今城鄉發展科卻說其中一筆 290-○是建地不納入住宅再發展區內，這非常沒有道理，從以前至今敝人從未收到不徵收此筆土地的通知，據敝人所知我持有的 1/2建地是緊鄰一排已建好的臨路透天房屋，他們不願徵收，所以劃出徵收範圍外，但是我的土地是在他們房屋後面，他們不徵收基地後面有切一條橫直線，敝人的土地並非在他們後面的直線內，而是在他們土地的橫直線外。 敝人認為 290-○建地僅 15坪應該納入住宅再發展區內才公平，不應被排除在外而損害二個人的權益，敬請貴縣府准予此陳情，其理由如下：	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		1.從地籍圖可看出前面整排建築房屋基地與 209-○是分開的，並未在他們的基地內而是在另外在其基地外(如地籍圖副本) 2.將來若有徵收成，配地並非原地原配而是抽籤的，如果此塊不徵收，那將來此塊小地就會被抽中的地主包圍在中間，無路可出入。 3.何況此塊建地 2 個人合起來也只有 15 坪而已，也不能建屋，也無路可走。	
逕　人 50	張○○	我是園區上班的工程師，住在竹東，小孩就讀二重國小，未來就讀二重國中，目前二重國中小，目前校地面積偏小，學生人數爆班，另外每每下班，竹東方向到竹科上班，只有一條中興路又要和竹北過來車潮一超擠進園區，上下班每每都塞到懷疑人生…社區內以及住在附近的居民都殷切期盼，竹縣科三期區段徵收都市計畫趕快完成，解決交通和小孩就讀問題，請部長新人上任有積極作為，就事論事不分黨派，解決 40 年都還沒搞定的都市計畫	
逕　人 51	彭○○○等 3 人 二重埔段 273-○、273-○地號	陳情人地主本人土地坐落於竹東二重段地號 273-○ 及 273-○原靠近國道三高速公路北側邊，對應「變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）案」都市計畫圖中劃設 30 米計畫道路上，如圖二地號 273-○ 及 273-○ 將因本計畫30 米主要道路而約 80%土地徵收使用，因目前地號 273-○及273-○列為高速公路北側邊保護區範圍，建請縣府徵收本地號 273-○及 273-○時採取全地號徵收，避免因計畫道路所使用的範圍（約 80%)將土比一分為二形成畸零地〔如圖三〕，此畸零地已因本都市計畫案其灌溉系統已消失，無法引水排水耕種，農耕機具礙於面積狹小根本不具有耕作效益，因此建請新竹縣政府體察民意及實際狀況在徵收本 273-○ 及 273-○地號土地時能採取全地號徵收。	
逕　人 52	林○○	我是新竹縣科三老農之子－林○○，J120XXX152, 民國 62 年 X月 XX 日生。新竹縣竹東鎮二重里 6 鄰雲南路 XX 巷 XX 號。 我反對徵收。我反對徵收。我反對徵收。 我今年 50 歲，自有記憶以來，我的父親一生務農，在自己的土地耕種，養活我們一家數口。 以前，我們的農土，稱為科三，當時政府有需求，我們願意配合	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		政策，讓廠商鮭魚返鄉，有地設廠： 但現在，徵地的需求，僅是配合政治人物－新竹縣楊文科縣長和廠商的利益，犧牲了我的土地，台灣美好且漸漸稀少的農地，我真的不願意看到我的農地變成水泥地，徵收後變成一棟一棟的建築物，圖利的是廠商和楊文科。	
逕人53	徐○○ 二重埔段 309-○、 310-○、 310-○、 302-○、 249-○、 273-○、 273-○、 273-○、 231-○、 231-○、 231-○、 231-○、 249-○ 劉○○ 二重埔段 310-○、 310-○、 310-○、 260-○	因 109 年 12 月 28 日第三次專案小組會議說明在高速公路北側農業區周邊設置隔離綠地及道路等永久性公共設施，本人之土地在其徵收區域上，並表達同意徵收，且配合政府徵收保留至今。但在 110 年 12 月版的新竹縣政府函送計畫書，未通知地主商量，期間的會議紀錄與計畫書修改都未公開，卻私自將其區域不納入徵收，將該區域由綠地規劃變為自然保護區，讓該地喪失相當大的權益與未來的發展出路而淪為荒地；目前該地平坦，地上亦有農業使用作物，未來適合作為相關公共設施，為此懇請重新將該地納入徵收範圍。以下地號地主聯合聲明同意配合政府徵收，一同期望竹東二重埔地區經濟繁榮發展。	
逕人54	廣昌資產管理股份有限公司	主旨：有關內政部營建署即將於 4 月 26 日召開之「變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）案”第四次會議，本公司建議與本案相關之爭議（詳如說明）未釐清前，不宜審查通過，請查照。 說明： 一、旨揭計畫案原名科學工業園區特定區新竹縣轄竹東鎮區段徵收委託開發案”，係新竹縣政府招標之公辦 民營區段徵收土地開發案，本公司於 96 年得標並完成都市計畫後，該府於 102 年片面終止契約，經本公司向台北高等行政法院提起賠償之訴，現仍在該院審理中，先予敘明。 二、台北高等行政法院於審理本公司求償之訴過程中，意外發現新竹縣政府將本公司支付該府之代付費用 1.8 億餘元及履約保證金 5 億元轉入其所私自成立之建設基金，藉以規避縣議會及審計單位之監督。該府此舉顯已違反專款專用之規定，並有洗錢及貪瀆之嫌，本公司仍保留法律追訴權。未來本都市計畫案之經費如依此”慣例”處理，恐將衍生更多司法爭議。 三、本計畫案所含蓋地區適為新城斷層所貫穿，台灣近年已進入地震頻仍期，如此大型工、商、住宅聚集區，如一旦發生大地震，其對國家之損失將難以估計。 四、竹東地區目前水資源並不充足，若再增加大量用水戶進駐，缺水之窘境將無法解決。	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		五、綜上，本計畫案相關之法律爭議、斷層帶之隱憂及水資源不足等問題，如未能釐清即冒然審議通過，恐將 留玲後人難以收拾之困境，建請暫緩處理。	
逕人55	美麗柯重城鄉發展促進協會	支持徵收 苦民所苦 發展經濟 全民受益 支持新竹縣政府（竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區都市計劃）· 的區段徵收計畫，這個區段徵收計畫 我們老百姓叫做 ”竹科三期” 區段徵收計畫，”竹科三期” 的區域範圍在科學園區特定區範圍 2100 公頃之內，於民國 70 年發布都市計畫實施時即已完成用地變更，竹科三期原本就在科學園區計畫內，這是既有都市計畫裡面工業區的開發，由於政府的禁建限制，再加上開發拖延了 42 年到現在，禁錮了這” 竹科三期” 地盡其用的貢獻，由於禁建的因故，政府也沒有投入 民生基礎設施的建設，各項民生公共建設停滯（相差）了 42 年。 禁建 42 年公共建設缺乏無自來水、瓦斯、 道路狹小房屋不能增建發展台灣矽谷科技創新廊帶竹科十年發展規劃士農工商全民皆受惠我們老百姓已經等了四十幾年，逾 90%幾的地主都同意希望被徵收，縣政府也提出了改良式區段徵收：讓願意耕作者耕者有其田，原地保留、農保及老農津貼資格，住者有其屋，原地保留、先遷後拆、安置住宅的方式規畫保留，以達到地主、產業與政府 3 贏。	
逕人56	傅○○、傅○○、傅○○、傅○○、傅○○、傅○○、傅○○、傅○○ 頭重埔段 57-○、57-○、57-○、56-○ 地號	陳情說明：本人土地是新竹縣竹東鎮頭重埔段地號 57-○、57-○、57-○、56-○ 位於工業技術研究院東、西兩大門的中間區域（參閱附件為兩張空拍圖與簡報大 綱），民國 76 年的特定區主要計畫案規劃為保護區至今達四十年餘之久。 陳情訴求：新竹科學工業園區三期不徵收，要求解編還地於民，並修建灌溉水圳以利農地耕作。	
逕人57	工研院保護區自救會	民國 67 年，財團法人工業技術研究院中興院區，在新竹縣竹東鎮頭重埔段中興路四段設立。民國 76 年的竹東鎮（工業技術研究院暨附近地區）特定區主要計畫案規劃週遭土地設為保護區至今約達四十年餘之久。 懇求尊長將工研院週遭約三公頃土地取消保護區；解除禁建，並規劃為零星工業用地或住宅區，順應民情符合民意。	
逕人58(列席)	增光企業(股)有限公司 頭重埔段 56-○、56-○、57-○、57-○、57-○	謝絕縣府區段徵收、恢復原使用分區、還我工業用地、無關變更回饋 1.增光公司取得【工業用地】在先（民國六十六年）「擬定新竹科學工業園區特定區主要計畫」在後（民國七十年） 2.增光公司【工業用地】是歷經數年合法申請與合法取得，歷經向政府各部廳局申讀建廠、接獲「台灣省政府建設廳」發函許可、取得「工業用地證明書」（民國六十三年）、興建廠房、解決工廠動力、官員履勘等審查程序， 最終才得以土地使用種類變更為	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
	地號	【工業用地〕(民國六十六年)。 3.政府施政應〔遵循「信賴保護原則」 「信賴保護原則」是法治國家的基本原則。若行政部門因其他公共利益之必要廢止或撤回已經生效的行政許可，導致人民客觀上具體表現其因信賴而生之實體法上利 益受損害（投入大量的資金、技術、時間和勞動)，應採取合理之 「存續保障」與「損失補償」補救措施。請各委員嚴肅正視增光公司應有的權益。 4.四十年來被「保護區」與「徵收」二大緊箍咒害得好慘增光公司「工業用地」被剝奪後，增光公司仍堅守崗位至民國九十年，因知難敵大陸殺價競爭多次想轉型並與許多合作方討論投資事宜，但終究面對殘酷的是： ◎廠房、土地前途茫然，因不確定何時會被徵收(竹科與新竹縣府接續來襲至今)。 ◎面臨竹科「保護區」嚴苛建築限制，興建廠房困難重重，殘破建築不知何去何從。增光公司四十多年來種種委屈不平，及利益損失要向誰追討這公道？ 5.增光公司須要捐獻「變更回饋」嗎？（若增光公司有幸能恢復「工業用地」變更） 「變更回饋」之目的乃因土地使用強度增加，利潤回饋社會達公平制度這是應該的。 但「擬定竹科特定區主要計畫」(民國七十年)頒布之前，增光公司廠房土地就已向 「 台灣省政府建設廳」申請核准取得「工業用地」(民國六十六年)。乃因被後來 的竹科主要計畫強制套上 「保護區」 ，進而增光公司的「工業用地」才鴨霸被塗銷。 既然竹科已放棄用地徵收，且增光公司也不參與新竹縣府區段徵收，理當【返還／ 恢復被塗銷的 「工業用地」】以維護地主不當遭受侵害之權益不是嗎？若為了【拿 回屬於自己原有的「工業用地」而還須支付「變更回饋」， 實在難以想像其合理性。 煩請留意：增光公司的 「工業用地」土地使用類別 ， 並不是因 「 竹科特定區主要計 畫」而變更來的。而是早在民國六十六年自己向「台灣省政府建設廳」申請取得的。 與民國七十年前土地使用分區不是「建築／住宅用地」，但現變更為住宅區是不同的。 這與民國七十年前土地使用分區不是「加油站用地」，但現變更為加油站專區也是不同。 以上為增光公司的陳情，若委員們還有疑問之處，將非常樂意派代表出席回覆。	
逕 人 59 (列席)	陳○○ 二 重 埔 段 256-○ 、 249-○ 地號	1.高速公路以南這區民國 107 年 5 月 22 日就公告規劃為率十六區在案，現在又變為保護區冰存著。 2.恭請將高速公路以南這區納入區段徵收範圍內，地主已經等數十年了，請勿把這區剝除在外。 建議事項： 1.高速公路以南這區是二重埔未來的後花園，竹東大圳水質清涼，地方生態豐富，現在早晚都有人來散步運動，景色優美，開發後人人夢向的好地方。 2.此地區早期無土地重劃，地形都長條歪斜不正，大型農機器難操作，收成少農作物成本高，不利青年務農。	
逕 人 60	張○○ 二 重 埔 段	徵收原為發展地方建設之用，然而數十載之徵收計畫不斷更動，以致土地無法有效利用，為求提升生活機能，改善環境品質，	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
	25○地號	促進經濟發展，創造就業機會，故有關土地徵收一事，敬請惠允。 建議事項：此地段請列為區段徵收計畫內為禱。	
逕人61(列席)	陳○○ 二重埔段223-○、223-○地號	陳情理由： 請政府不要把這區劃列在保護區，請將此區解編給地主有發展空間，地區開發完成景色優美是二重埔的後花園。 建議事項：懇請將此地列入區段收範圍內。	
逕人62(列席)	楊○○ 二重埔段249-○、249-○地號	高速公路以南此區，先前規劃在區段徵收內綠 16 區，為何現在又變為保護區排除在外。 懇請高抬貴手將此區納入區段徵收範圍內，以利地方快速發展。 建議事項：北南二邊一起開發節省經費一次完成產業科技先進的城市，幾年內就會成形，不需太久。	
逕人63(列席)	葉○○ 二重埔段250-○、249-○地號	四十年來政府反覆徵收不徵收，造成地主損害且影響地方經濟發展甚鉅。 1.建請政府主辦單位：將本案計畫範圍中興路(122 線)以南、竹東大圳以北、柯子湖溪以東之所有土地均一併納入本案，以利地方經濟發展。 2.前述土地均已禁建四十餘年了，建請政府儘速全部區段徵收，加速本案暨細部計畫早日完成開發，以利地方經濟發展。	
逕人64(列席)	葉○○ 二重埔段223-○、249-○、223-○○地號	懇請勿把此區辨定為保護區，納入區段徵收內，以利將來大都市發展，現在科技快速發達，爭取時效帶動產業繁榮。 建議事項： 重申此地段請列為徵收計畫內為禱。	
逕人65(列席)	陳○○ 二重埔段273-○地號	此地段原本規劃在區段徵收範圍內，為何現在又變更在保護區，反覆不定造成地主損失很大，影響經濟發展資金運用，多方面的空間都收到限制。懇請將此地段規畫入區段徵收內，確實感恩不盡。 現在眼看國際上各國經濟建設神速，我們不能站立不動、落後，趕快加油，將期待已久的計畫開發早日完成。	
逕人66	廖○○ 二重埔段255-○、256-○、25○、257-○、258-○、262-○、269-○地號	所有坐落竹東鎮二重埔段 255-○、地號等七筆土地，位於計畫範圍內，陳情變更為工業區或產業專用區。 旨開土地平垣、且位於新竹科學園區附近，新竹縣工業區及產業專用區用地嚴重不足，致造成農地上違章工廠林立，本計劃案工業區規劃面積有限，實難以解決產業一地難求之窘狀，懇請鈞府惠予採納，實威德便。	
逕人67	曾○○ 頭重埔段152-○及152-○地號	請將竹東鎮頭重埔段 152-○ 及 152-○地號劃入本計畫區段徵收範圍內土地。 1. 臨近中興路四段 30M。 2. 地形方正平坦適合住宅區與產專區使用。 3. 土地權屬權力範圍為 1/1 產權單純。	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
逕 人 68	竹東二重里地主權益自救會	「嚴審竹科三期合理性，守護優良農業區」 二三重埔自救會針對竹科三期都市計畫的八大訴求 有關 「變更新竹科學工業園區特定區主要計畫（第二次通盤檢討）－新竹縣轄部分（竹東鎮）都市計畫案」（下稱竹科三期案），基於二三重埔優質農業生產區維護，以及整體公共利益考量，二三重埔自救會針對新竹縣政府及內政部提出以下訴求： 1、56 公頃都市計畫農業區完整保留 113 年 1 月份版都市計畫草案已完整保留二三重埔 56 公頃農地作為都市計畫農業區，後續主要計畫審查及細部計畫擬定與審議階段，不得再縮減二三重埔 56 公頃都市計畫農業區面積。 2、竹科三期案產業用地不得再掛羊頭賣狗肉做為住宅使用 竹科三期案產業用地請確實作為竹科發展腹地，於後續主要計畫及細部計畫擬定審議階段，不得再出現頭重、二重、三重都市計畫以科技商務服務專區為名，卻供住宅使用的亂象。 3、鄰近都市計畫農業區之產業用地限無煙囪產業及改設學校用地 基於維護 56 公頃都市計畫農業區的農業生產環境，工研院南側之產專區應限做會展中心等支援性產業使用，以及改劃文小用地設置工研院實小。 4、90%以上產專區申請建照才得檢討變更二三重埔都市計畫農業區，並不應採一律區段徵收 竹科三期案都市計畫公告發布後，需待計畫內之產業用地 90%以上已申請建築執照，才得檢討變更二三重埔 56 公頃都市計畫農業區。並應於本次主要計畫書內載明，未來都市計畫農業區如變更不應採一律區段徵收。 5、主要計畫道路應向南側調整並增寬為不小於 40 公尺，並增設二重交流道 為紓解二三重埔交通瓶頸，竹科三期主要東西向計畫道路應向南調整並增寬為不小於 40 米道路，並增設二重交流道寫入本次主要計畫。 6、竹科三期產專區應於都市計畫審定前提出興辦事業計畫及預計設廠之廠商的投資計畫 為確保產業用地劃設確實有必要性，竹縣府應在內政部都委會主要計畫審定前，自行或洽中央相關目的事業主管機關提出本案產業用地的 興辦事業計畫，以及應提出預計設廠廠商的投資計畫。 7、內政部都市計畫委員會委員應於兩周內到場現勘，並通知自救會陪同 有鑑本案進入主要計畫內容、區位等具體調整事宜討論，內政部都委會委員應於兩周內到場現勘了解現地實況，並應通知自救會陪同。 8、廢除區段徵收制度 區段徵收不是合作開發，本質上仍屬於土地徵收之一種，是對人民財 產權、生存權及工作權的嚴重剝奪，並且並不符合土地徵收所必備公益 性、必要性、比例性、最後手段、及完全補償等原則，應立即廢除。	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
逕人69	胡○○ 頭重埔段318-○、318-○地號	主旨：懇請林議員向縣政府反應，將陳情人胡○○等 11 人土地納入－變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫案（原科三期計畫）區段徵收範圍。 說明： 1). 113 年 4 月 19 日內政部都委會第 5 次專案小組會議審議計畫，縣政府 113.1.17 報內政部後檢討修正說明·位竹東鎮頭重埔段地號 318-○面積 9270 平方公尺、318-○面積 777 平方公尺，劃分為農業區未納入徵收範圍。(附件 1) 2). 上項 2 筆土地總面積為 10,047 平方公尺，共 11 人持分。 3). 本計畫於 108 年 6 月 27 日送內政部都委會審議·距今約 5 年時間，因時空背景變遷·當時或有土地持有人反對徵收，且 2 筆土地因無水源灌溉土地，已經休耕 30 餘年，目前土地所有持分人，願意配合縣政府進行區段徵收。 4).我等竭誠歡迎政府為了地方建設發展而徵收土地·上項 2 筆土地與本次計畫示意圖，竹東鎮頭重埔段，地號 254-○、相鄰（劃分住宅再發展區），懇請議員幫忙，請縣政府將我等土地納入住宅再發展區徵收。 5). 附土地全部持有人同意徵收名冊。	
逕人70	廣昌資產管理(股)公司	主旨：新竹縣政府(下稱該府)所提之「變更竹東鎮(工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）案」(下稱本案)，因相關爭議尚在司法訴訟中，建請暫緩處理如說明，請查照。 說明： 一、本公司與該府於民國 96 年間簽訂「科學工業園區特定區新竹縣轄竹東鎮區段徵收委託開發案」(即本案)，經六年完全依照契約與該府公文指示履約，卻於 102 年間遭該府在無預警狀況下以本公司違反政府採購法為由終止本案契約。 二、經本公司向台北高等行政法院提起契約存在及停權無效之訴，其中停權案，最高行政法院以該府從未編列預算更無任何支出，自不適用政府採購法，判處本公司勝訴。 三、嗣本公司再向台北高等行政法院提出求償之訴，前審期間該府訴訟代理人向法院提出該府自行設置之「新竹縣政府新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮區段徵收開發計畫建設基金」，本公司意外發現，該府擅將本公司代付費用 1.8 億餘元轉入該基金，更於終止契約前把本公司 5 億元履約保證金亦挪至該基金，其規避縣議會與審計單位監督，並佔用高達 6.8 億餘元龐大金額之企圖至為明顯，本公司自當依法追究。 四、由於該府在本公司備妥 105 億銀行聯貸資金又繳交 5 億履約保證現金，經六年完全依約執行，毫無違約情況下，以無關履約之理由終止契約，其中疑竇不言可喻，是以 歷經國民黨、民進黨多任閣揆及內政部長，對於該府變更名目提出與本案相關之計畫皆未予審核通過。今值新政府內閣名單確定公佈，相關部會首長即將交接之際，現政府卻急於通過本案初審，非但有違看守內閣之分際，更難杜攸攸眾口！ 五、有鑑於本計畫案所含蓋地區適為新城斷層所貫穿，台灣近年已進入地震頻仍期，如此大型工、商、住宅聚集區， 如一旦發生大比震，其對國家之損失將難以估計。再者，該府之前對於處理本案之帳目不清，涉侵佔之嫌仍待司法釐清，又值新政府即將	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		交接之際，為免現政府核定之計畫讓新政府窒礙難行，可能衍生更多行政、司法爭議，浪費國家資源，建請鈞長將本案之最終核定俟相關環境因素暨司法爭議釐清後，留待新任首長裁決。	
逕人71	劉○○ 柯子湖段53○、535-○、535-○、50○、57-○地號	懇請林議員向縣政府反應，將陳情人劉○○土地納入變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫案（原科三期計畫）區段徵收範圍。 一、113 年 4 月 19 日內政部都委會第 5 次專案小維會議計畫，縣府 113.1.17 報內政部後檢討修正說明，位竹東鎮柯子湖段 53○地號，以上五筆土地未納入徵收範圍。 二、本人竭誠歡迎政府為了地方建設發展而徵收土地，上項五筆土地與本次計劃示意圖，竹東鎮柯子湖段 53○、地號，懇請議員幫忙，請縣政府將本人的土地納入區段徵收。	
逕人72	呂○○ 三重埔段99-○ 99-○ 地號	本人所有位於竹東鎮三重埔段 99-○及 99-○地號土地，請准予同意納入變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）案區段徵收範圍，謝謝。	
逕人73	新竹縣私立道禾幼兒園 頭重埔段22○、229-○1、228-○、370-○、228-○、228-○地號	為請求貴府將新竹縣竹東鎮頭重埔段 22○地號等 6 筆土地由「保護區」變更為「住宅區」或建築用地，如說明，請查照。 一、按本園（原私立道禾托兒所）前於 97 年 8 月 7 日向貴府陳情「將竹東鎮頭重埔段 22○ 地號等 5 筆土地由保護區變更為住宅區」，經各級都市計畫委員會審議通過，並經貴府以 97 年 8 月 25 日府工都字第 0970116263號函通知，都市計畫委員會審議決議通過前述 5 筆土地由「保護區」變更為「住宅區」在案。（附件一：新竹縣政府 97 年 8 月25 日府工都字第 0970116263 號函） 二、其後，竹東鎮頭重埔段228-36地號土地，逕為分割新增228-○地號。 三、本陳情案所有土地緊鄰竹東鎮中興路，且現有既存合法建築物供本固幼兒固及新竹縣私立道禾親民托嬰中心使用，已無劃設為保護區之理由。為此請 貴府依 97 年 8 月 25 日府工都字第 0970116263 號函都市計畫委員會審議決議，將新竹縣竹東鎮頭重埔段 22○地號等 6筆土地由「保護區」回復變更為「住宅區」或建築用地為禱。	
逕人74	林○○ 二重埔段195-○地號	陳情理由：原址原建物自用。 建議事項： 1.保留原址 2.保留原建物	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
逕人75	盧○○ 二重埔段287-○地號	二重埔段 287-○地號要參加徵收配地。	
逕人76	曾○○ 劉○○ 劉○○ 曾○○ 二重埔段178-○地號	土地所有權人同意竹東鎮二重埔段178-○地號之土地配合新竹縣政府變更竹東鎮(工研院暨附近地區)擬定主要計畫之土地徵收。 擬請新竹縣政府重新將上述178-○地號土地全部納入徵收變更計畫內。	
逕人77	曾○○ 曾○○ 劉○○ 曾○○ 二重埔段17○地號	土地所有權人同意竹東鎮二重埔段 17○ 地號之土地配合新竹縣政府變更竹東鎮(工研院暨附近地區)擬定主要計畫之土地徵收。擬請新竹縣政府重新將上述 17○ 地號土地全部納入徵收變更計畫內。	
逕人78	時○○ 頭重埔段 223-○、 223-○、 223-○、 223-○、 223-○、 223-○地號	本人（時○○）所持有之土地地號為新竹縣竹東鎮頭重埔段223-○等地號位於科學園區三期預定徵收範圍內，之前做的土地所有權人區段徵收意願需求問卷調查時，因當時本人持有土地在計畫中變更後為產業專區，而本人全家經濟來源皆是依靠這塊土地而生存，故本人有寫陳情意見，表達本人願繳納代金，懇請土地可以開放現地現用（縣府回函如附件），爾後本人查詢會議紀錄，回復內容為：依本案土地使用調整原則，陳情地號於調整後方案為「住宅再發展區」，原地保留不納入區段徵收，但不知為何，在新的計劃內容 中，本人所持有之土地竟被調整成保護區？ 本人找到內政部地政司意見回應第二次專案小組四面意見在”修正及處理說明中提到，剔除區段徵收範圍：主幹道兩側（中興路，學府路），屬建物密集區，腳設為住宅區（再發展區） ，原地保留 在 113/04/19 縣府都市計劃網裡的第五次再案小組會議簡報在使用區分規劃與區位說明中也提到將中興路二段 297 巷約至二段421 巷間之三重埔農地由農業區調整為住宅區，並且調整後深度為 80M 期考量原因為：該地臨接既有地區重要幹道（中興路）。 本人的土地與他們相同，皆位在正中興路旁，條件與上述提及 1.內政部地政司第二次專案小組剔除區段徵收範圍”主幹道兩側" 2.113/04/19 第五次專案小組會議簡報中將中興路旁之三重埔段農地由農業區調整成住宅區都是相符合的，都是位在主幹道，正中興路旁，並且在主幹道旁的土地不用來發展經濟，卻做為保護區也很不合常理 基於以上原因，本人懇請可否將本人所持有之土地開放成住宅再發展區？可否原地開放現地現用？ 這土地對小縣名來說並不只是土地，而是全家，甚至是連同上一扭人活下去的經濟來源，經濟依靠，是非常重要的，如被徵收，等同全家皆失去活下去的經濟來源，失去遮風擋雨的家，倘若不幸真被徵收，就等同是切斷本人全家活下去的依靠，土地對有些人只是土地，對有些人是投資的機會，對有些人卻是活下去的依	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		靠，是溫暖的家，故懇請能夠開放原地原用，讓這麼多人都能夠有活下去的機會，如蒙成全，威激不盡	
逕人79	財團法人工業技術研究院 頭重埔段117-○、117-○及120-○地號	有關竹東鎮頭重埔段117-○及117-○及120-○地號等三筆研究專用區土地，惠請辦理恢復原土地使用分區，請 查照。 一、有關鄰近本院中興院區土地於民國 64 年列入科學園區都市計畫區內，復於民國 73 年間由台灣省都市計畫委員會審議通過變更為「研究專用區」用地在案。 二、旨揭三筆地號毗鄰本院研究專用區地界並與 貴府「變更竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫(第二次通盤檢討)案(原科三期計畫)」之土地相鄰，本三筆土地本院業無需使用，為維護土地所有權人權益，減少長期以來使用該土地之限制，惠請同意恢復原土地使用分區，依土地所有權人需求併入計畫範圍。土地所有權人可俟上開辦理通盤檢討公告徵求時提出併入本期檢討案中。	
逕人80	呂○○ 頭重埔段117-○、117-○及120-○地號	有關竹東鎮頭重埔段 117-○、117-○及 120-○地號等 3 筆研究專用區土地，恢復原土地使用分區。 建請依都市計畫法第十九條規定並以書面提出陳情意見，以供都市計畫法委員會審議。	
逕人81	林議員○○	建議科學園區三期計畫中土地坡度超過 40%以上，排除納入區段徵收範圍。	
逕人82	林○○ 林○○ 頭重埔段137-○ 137-○ 137-○	陳情意見： 本人同意該土地依法徵收。 該筆土地主要作為居住使用，基於居住權益考量，要求政府提供相同等值之住宅用地，以確保本人及家人能夠順利遷居並維持原有居住生活品質。 建議事項： 請政府相關單位加強監督頭重路的使用狀況，特別是是否有人違規佔用車道，影響交通與公共安全。同時，建議定期巡察並採取適當措施，以確保道路順暢及用路人權益。	
逕人83	官○○ 官○○ 官○○ 卓○○	以上地號配合徵收。	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
	二重埔段 243-○ 243-○ 243-○ 243-○ 243-○ 243-○ 243-○		
逕人84	范○○ 二重埔段 23○ 238-○ 238-○ 238-○ 24○	貴府辦理變更新竹科學工業園區特定區主要計畫(第二次通盤檢討）－新竹縣轄部分（竹東鎮案）座落計畫區內土地所有權人有意願（贊成）參與計畫區內區段徵收請查照。 一、土地所有權人：范○○依據位於新竹科學工業園區特定區主要計畫（第二次通盤檢討）－新竹縣轄部分（竹東鎮）範圍內，目前土地使用區分及編訂情形為農業區與住宅再發展區。 二、土地所有權人：范○○座落 1.竹東鎮二重埔段地目：(田）地號：023○ 2.竹東鎮二重埔段地目（田)：地號：0238-○、地號：0238-○ 3.竹東鎮二重埔段地目（建)：地號：0238-○、地號：024○ 三、請內政部國土管理署都市計畫委員會土地徵收專案小組及新竹縣政府都市計畫委員會依陳情人意見辦理	
逕人85(列席)	學禾國際文化事業股份有限公司 頭重埔段 223-○、 223-○、 223-○、 228-○、 228-○、 228-○、 228-○、 370-○、 22○、 229-○、 229-○、 232-○、 237-○、 237-○、 237-○、 237-○、 237-○、 237-○、 237-○、 237-○等20筆土地	為請求貴府將陳情人所有新竹縣竹東鎮頭重埔段 223-○、223-○、223-○、228-○、228-○、228-○、228-○、370-○、22○、229-○、229-○、232-○、237-○、237-○、237-○、237-○、237-○、237-○、237-○、237-○等 20 筆土地納入「變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）案」用地徵收範圍，不要做保護區，如說明，請查照。 一、陳情人所有新竹縣竹東鎮頭重埔段 223-○、223-○、223-○、228-○、228-○、228-○、228-○、370-○、22○、229-○、229-○、232-○、237-○、237-○、237-○、237-○、237-○、237-○、237-○、237-○等 20 筆土地（如附件一：地籍圖）為「變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）案」用地徵收範圍。 二、為此檢陳地籍圖資料，請求 貴府將陳情人所有新竹縣竹東鎮頭重埔段 223-○、223-○、223-○、228-○、228-○、228-○、228-○、370-○、22○、229-○、229-○、232-○、237-○、237-○、237-○、237-○、237-○、237-○、237-○、237-○ 等 20 筆土地納入「變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）案」用地徵收範圍，不要做保護區為禱。並惠請貴府通知陳情人列席陳述。 其他說明： 一、本案（第二次通盤檢討）用地徵收範圍，中興路沿線土地均規劃做為科學園區產業發展需求及支援產業發展所需相關使用。 二、本案新竹縣政府係以區段徵收方式進行開發，陳情人土地二側臨接 20 米中興路及頭重埔路，又陳情人已年屆 60 歲，幼教事業受少子化影攀，並為使土地做最有效使用，土比所有權人（即陳情人）願意配合政府 區段徵收政策及相關規定辦理，願將 20 筆地號土地納入「 變更竹東鎮 （工研浣暨	

編號	陳情人及位置	陳情理由及建議事項	專案小組初步建議意見
		附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）案」用地徵收範 圍，做為公共設施用地，不要做保護區。	
逕 人 86	林議員昭錡服務處	一、本案區段徵收面積約 310.8 公頃，規劃產業專用區約 83 公頃、住宅區約 60 公頃（含原有住宅區）、商業區約 3.5 公頃、農業區 36.9 公頃，並劃設社區福利設施用地 9.3 公頃，以及學校用地、公園綠地、廣場、停車場等約 167 公頃公共設施用地。徵收面積 310.8 公頃，已規劃分區使用累計 299. 7 公頃，剩餘 11.1 公頃（310.8-299. 7=11.1 公頃）不知規劃為何種分區使用，敬請明查。 二、本案公益性及必要性評估報告－依 114 年 8 月 6 日內政部土地徵收審議小組第 309 次會議紀錄檢討之計畫草案示意圖詳如附圖，說明如下： （一）工業技術研究院中興院區後方之道路是日據時代竹東通往新竹的既有道路，於民國七十三年科學園區管理局徵收本席家族所有的土地租給工研院使用才變更成彎曲之頭重路，本席建議將此道路拓寬規劃成中興路的替代道路，以利消防救災及疏散車流量。 （二）頭重路 197 號至 205 號及 207 巷 1 號至 9 號「住宅再開發區」後方新闢道路。 （三）承說明（一）工研院後方拓寬之頭重路至 40 米幹道新闢道路之十交叉路口往東新開通往二重里（范○○先生宅），再銜接既有雲南路 56 巷至雲路 56 巷 31 號至 49 號「住宅再開發區」再通往雲南路至學府路串聯成一交通網路，以利交通，繁榮地方。 （四）中興路三段通往九牧第古蹟之太平路要保留並拓寬。 （五）中興路三段 221 巷通往「住宅再開發區」之道路要拓寬。	